DATOS DEL PROCESO ARBITRAL

NRO. DE EXPEDIENTE : EXP. NRO. 04-2025-CCGC-CECARD/AYA.

MODALIDAD DE ARBITRAJE : Arbitraje Ordinario.

PARTES INTERVINIENTES :

Demandante : Consorcio Nazareno.

Demandado : Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

TRIBUNAL UNIPERSONAL : Abg. Carlos Christian Gonzales Cabello.

SECRETARIA ARBITRAL : Abg. Raida Yovana Flores Cayllahui.

MATERIA DE CONTROVERSIA : Pago.

FECHA DE SOLICITUD : 27 de enero de 2025.

FECHA DE INSTALACION : 20 de marzo de 2025.

EMISION DE LAUDO PARCIAL : -

FECHA DE EMISION DE LAUDO : 12 de diciembre de 2025.

ESCRITOS POST LAUDO : -

CENTRO DE ARBITRAJE CECARD

EXPEDIENTE N° 04 – 2025-CCGC-CARD-CECARD/AYA

DEMANDANTE:

CONSORCIO NAZARENO
(integrado por Consultores y Ejecutores Roma S.A.C. y Quispe Alfaro Alfredo)

DEMANDADO:

UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA

LAUDO ARBITRAL DE DERECHO

ÁRBITRO ÚNICO:

Carlos Christian Gonzales Cabello

SECRETARIA ARBITRAL:

Raida Yovana Flores Cayllahui

Lima, 12 de diciembre de 2025

Centro de Arbitraje y Resolución de Disputas - CECARD
RECIBIDO
12 DIC 2025
N° de Registro: 499 N° de Folios: 46
Hora: 17:28 Firma: BR
LA RECEPCIÓN NO ES SEÑAL DE CONFORMIDAD

LISTA DE ABREVIATURAS

Nombre	Abreviatura
CONSORCIO NAZARENO (integrado por Consultores y Ejecutores Roma S.A.C. y Quispe Alfaro Alfredo)	DEMANDANTE o CONTRATISTA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	DEMANDADO o ENTIDAD
Conjuntamente el CONSORCIO NAZARENO y la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA	LAS PARTES
CONTRATO N° 20-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS - Servicio de Consultoría de Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Gestión Institucional en el Sistema de Video Vigilancia y Control de Acceso de Personas en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga, Distrito Ayacucho – Provincia Huamanga – Departamento Ayacucho" de fecha 16 de agosto de 2023.	CONTRATO
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 16-2023-UNSCH-OEC-1	PROCESO DE SELECCIÓN
LEY N° 30225: "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" MODIFICADA MEDIANTE D.L. N° 1444.	LCE
DECRETO SUPREMO N° 344-2018-EF: "REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO" Y SUS MODIFICATORIAS.	RLCE
DECRETO LEGISLATIVO N° 1071, LEY QUE NORMA EL ARBITRAJE	LEY DE ARBITRAJE
CENTRO DE ARBITRAJE CECARD	CENTRO
REGLAMENTO DE ARBITRAJE CENTRO DE ARBITRAJE Y RESOLUCIÓN DE DISPUTAS – CECARD	REGLAMENTO DEL CENTRO
EMER MALDONADO ZORRILLA	REPRESENTANTE DEL DEMANDANTE
ANTONIO JERÍ CHÁVEZ	REPRESENTANTE DEL DEMANDADO
JULIO SALAZAR MORALES	ABOGADO DEL DEMANDANTE
CRISTIAN ALCIDES QUISPE GONZALES	ABOGADO DEL DEMANDADO

ÍNDICE

I.	DECLARACIÓN	4
II.	CONVENIO ARBITRAL	4
III.	CONSTITUCIÓN	4
IV.	LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE	4
V.	TIPO DE ARBITRAJE	5
VI.	NORMATIVA APLICABLE	5
VII.	PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES Y CUESTIONES CONTROVERTIDAS	5
VIII.	CONSIDERANDOS	11
IX.	ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS	13
IX.1	SOBRE LA PRIMERA Y SEGUNDA CUESTIONES CONTROVERTIDAS	13
IX.2	SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA	40
X.	PARTE RESOLUTIVA - FALLO	44

DECISIÓN NRO. 13

I. DECLARACIÓN

1. El Tribunal Arbitral Unipersonal declara haber revisado todos y cada uno de los medios probatorios aportados por LAS PARTES y admitidos dentro de este arbitraje, analizándolos y adjudicándoles el valor probatorio que les corresponde, aun cuando en el laudo no se haga mención expresa a alguno o algunos de ellos o al valor probatorio que le ha sido asignado.

2. En consecuencia, habiéndose cumplido con los presupuestos procesales y no existiendo vicio alguno que afecte la validez del presente proceso arbitral, el cual se ha desarrollado cumpliendo todas sus etapas, el Tribunal Arbitral Unipersonal emite el Laudo en el presente Arbitraje Nacional y de Derecho.

II. CONVENIO ARBITRAL

3. Con fecha 16 de agosto de 2023, el CONTRATISTA y la ENTIDAD suscribieron el CONTRATO, en cuya Cláusula Décima Sétima se encuentra el convenio arbitral:

> **CLÁUSULA DÉCIMASÉTIMA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS**
>
> Las controversias que surjan entre las partes durante la ejecución del contrato se resuelven mediante conciliación o arbitraje, según el acuerdo de las partes.
>
> Cualquiera de las partes tiene derecho a iniciar el arbitraje a fin de resolver dichas controversias dentro del plazo de caducidad previsto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento.
>
> Facultativamente, cualquiera de las partes tiene el derecho a solicitar una conciliación dentro del plazo de caducidad correspondiente, según lo señalado en el artículo 224 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, sin perjuicio de recurrir al arbitraje, en caso no se llegue a un acuerdo entre ambas partes o se llegue a un acuerdo parcial. Las controversias sobre nulidad del contrato solo pueden ser sometidas a arbitraje.
>
> El Laudo arbitral emitido es inapelable, definitivo y obligatorio para las partes desde el momento de su notificación, según lo previsto en el numeral 45.21 del artículo 45 de la Ley de Contrataciones del Estado.

III. CONSTITUCIÓN

4. Con fecha 06 de marzo de 2025, mediante sesión de Consejo Extraordinaria, los miembros del Consejo Superior de Arbitraje designaron al Abg. Carlos Christian Gonzales Cabello, como Árbitro Único encargado de la resolución de la presente controversia, lo cual le fue comunicado mediante Carta N° 206-2025-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 07 de marzo del 2025. El árbitro remitió su aceptación al cargo el 10 de marzo de 2025.

5. Posteriormente, al no haber oposición de LAS PARTES a la designación del Árbitro Único, dicha designación quedó consentida y el Tribunal Arbitral Unipersonal quedó constituido mediante Acta de Instalación, notificada a las partes el 20.03.2025, en la cual se plasmaron las reglas que rigen el presente proceso arbitral.

IV. LUGAR Y SEDE DEL ARBITRAJE

6. Se estableció como lugar del arbitraje la ciudad de Huamanga y como sede institucional del arbitraje el local del CENTRO, ubicado en Jr. 28 de julio Nro. 736 – 2do piso (alameda valdelirios) - Huamanga – Ayacucho.

V. TIPO DE ARBITRAJE

7. El presente arbitraje es uno nacional, institucional y de derecho.

VI. NORMATIVA APLICABLE

8. Para este arbitraje es aplicable la LEY DE ARBITRAJE y es administrado de conformidad con el REGLAMENTO DEL CENTRO.

9. La normativa aplicable al fondo de la controversia es la LCE y el RLCE.

VII. PRINCIPALES ACTUACIONES PROCESALES Y CUESTIONES CONTROVERTIDAS

10. Con fecha 27 de enero de 2025, el CONTRATISTA solicitó el inicio de arbitraje institucional, para la solución de la controversia suscitada con la ENTIDAD, en la ejecución del Contrato N° 20-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS - Servicio de Consultoría de Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Gestión Institucional en el Sistema de Video Vigilancia y Control de Acceso de Personas en la ciudad universitaria de la Universidad Nacional De San Cristóbal De Huamanga, Distrito Ayacucho – Provincia Huamanga – Departamento Ayacucho" de fecha 16 de agosto de 2023.

11. A través de la Carta N° 100-2025-SG-CARD-CECARD/AYA, de fecha 29 de enero de 2025, se comunicó a la ENTIDAD, el inicio de arbitraje, habiendo dicha parte apersonado al proceso mediante escrito de fecha 06 de marzo de 2025.

12. Mediante Decisión N° 1, notificada a las partes el 20.03.2025, se declaró instalado el Tribunal Arbitral Unipersonal y se otorgó a LAS PARTES el plazo de cinco (5) días a fin de que presenten sus propuestas de modificación reglas, derecho que ninguna ejerció, quedando las reglas del proceso consentidas mediante Decisión N° 2 de fecha 03.04.2025. Asimismo, se otorgó al DEMANDANTE el plazo de diez (10) días hábiles,

contado a partir del día siguiente de notificada la decisión, a fin de que presente su escrito de demanda, de conformidad a lo establecido en el literal a) del numeral 1) del artículo 36° del REGLAMENTO DEL CENTRO.

13. Con fecha 22 de abril de 2025, el DEMANDANTE presentó escrito con sumilla "Presentamos demanda y medios probatorios", el cual fue admitido a trámite mediante Decisión N° 3, de fecha 28 de abril de 2025. En el mismo acto, se corrió traslado de la demanda arbitral y los medios probatorios que la acompañan, a la ENTIDAD, para que en un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir del día siguiente de notificado con dicha decisión, cumpla con contestarla y, de ser el caso formule reconvención.

14. Mediante Decisión N° 4, notificada a la partes el 19.05.2025, se dio cuenta del escrito con sumilla "Contestación de demanda y demanda reconvencional" presentado por la ENTIDAD con fecha 13.05.2025 y se observó la falta de uno de los medios probatorios ofrecidos, por lo que se otorgó a la ENTIDAD el plazo de tres (3) días hábiles para subsanar, lo cual realizó la ENTIDAD mediante escrito de fecha 22.05.2025.

15. Mediante Decisión N° 5, notificada a las partes el 27.05.2025, se admitió a trámite la contestación de demanda y demanda reconvencional de fecha 13 de mayo de 2025 ofrecida por la ENTIDAD, con conocimiento de su contraparte; y se otorgó al DEMANDANTE el plazo de diez (10) días hábiles a fin de que absuelva la demanda Reconvencional planteada por la ENTIDAD.

16. Mediante Decisión N° 6 de fecha 27.06.2025, se establecieron las siguientes cuestiones controvertidas del presente proceso:

- **<u>CUESTIONES CONTROVERTIDAS DE LA DEMANDA</u>:**

PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENCIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA:
"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare que la resolución del Contrato N°20-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS efectuada por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, mediante Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH y comunicada mediante Carta Notarial N°087-2024-UNSCH-DIGA es nulo, inválido e ineficaz."

SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA:
"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare la inaplicabilidad de otras penalidades dispuestas por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por el monto de S/ 13,493.68 (trece mil cuatrocientos noventa y tres con 68/100 soles) y en consecuencia dejarlas sin efecto."

TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA:
"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, ordene a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga asumir la totalidad de costos y gastos en los que se incurra en la tramitación del presente arbitraje."

- **<u>CUESTION CONTROVERTIDA DE LA RECONVENCION</u>:**

CUARTA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA RECONVENCIÓN ARBITRAL.

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, ordene al Consorcio Nazareno el pago de una indemnización por daños y perjuicios ascendente a la suma de S/ 100,000.00 (cien mil con 00/100 soles), más los intereses legales que se generen, costas y costos del proceso.

Admisión de Medios Probatorios

17. De conformidad con lo establecido en los incisos 2 y 3 del artículo 411° del REGLAMENTO DEL CENTRO, y a los medios probatorios ofrecidos por las partes, el Tribunal Arbitral Unipersonal admitió a trámite los siguientes documentos:

a) Medios probatorios ofrecidos por el CONSORCIO

Se admiten todos los medios probatorios señalados y ofrecidos por el CONSORCIO en su escrito de demanda arbitral de fecha 22 de abril de 2025, los cuales se encuentran enumerados en el numeral 6. Medios Probatorios.

b) Medios probatorios ofrecidos por la ENTIDAD

Se admite todos los medios probatorios documentales señalados y ofrecidos por la ENTIDAD, en su escrito de contestación de demanda de fecha 13 de mayo de 2025, los mismos que también son ofrecidos en la reconvención arbitral.

<u>Medio de prueba a actuar</u>
Asimismo, teniéndose en cuenta que la ENTIDAD ofrece como órgano de prueba al Ingeniero Mauricio Zamora Huamán (jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la UNSCH) como profesional que sustentará la parte técnica como área usuaria, se convocó a una audiencia de actuación de pruebas a fin de que la ENTIDAD sustente lo conveniente a su derecho.

18. En dicha Decisión N° 6 también se resolvió lo siguiente: (i) Tener presente el escrito de fecha 28 de mayo de 2025, presentado por la ENTIDAD, con sumilla "Cumplo con remitir constancia del registro en el SEACE"; (ii) Tener por cumplido el registro de los nombres y apellidos del Árbitro Único y de la secretaria arbitral en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, con conocimiento del CONSORCIO; (iii) Comunicar al Órgano de Control Interno de la ENTIDAD, el incumplimiento de la ENTIDAD, en gestionar la habilitación del Árbitro Único a que formule su Declaración Jurada de Intereses ante la Contraloría General de la República, para las acciones que corresponda; (iv) Tener por absuelta la reconvención, efectuada por el CONSORCIO, con conocimiento de su contraparte; y, (v) Citar a las partes para la Audiencia de Actuación de Pruebas para el 09.07.2025.

19. Con fecha 09.07.2025. iniciada la Audiencia de Actuación de Pruebas el Tribunal Arbitral Unipersonal informó que la finalidad de la diligencia era escuchar al órgano de prueba propuesto por la ENTIDAD. Sin embargo, ante la presentación de la Ing. Daniza Prado Diaz, el abogado defensor del CONSORCIO, manifestó su oposición a su participación, toda vez que la ENTIDAD mediante su escrito de fecha 13 de mayo de 2025, propuso la testimonial del Ing. Mauricio Zamora Huamán en su condición de jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la UNSCH, a fin de que exponga la parte técnica del proyecto. Consecuentemente y teniendo en cuenta lo expuesto, y en tanto la ENTIDAD propuso a otro profesional para su exposición en la audiencia en calidad de testigo en lugar del Ing. Mauricio Zamora Huamán, el Árbitro Único dispuso suspender la realización de la diligencia.

20. Seguidamente, en atención a la audiencia suspendida y teniendo en cuenta el estado del proceso, el Árbitro Único, con la finalidad de reordenar los actuados y avanzar el trámite del arbitraje, dispuso desarrollar una Audiencia Única el 22.07.2025 para desarrollar las siguientes diligencias:

    - Ilustración de Hechos.
    - Actuación de pruebas, en caso corresponda.
    - Alegatos orales.

21. Ahora bien, por otra parte, cabe precisar que, mediante Decisión N° 7 de fecha 27.06.2025 se tuvo presente las Órdenes de Secretaría General N° 47 y N° 48, ambas de fecha 16 de junio de 2025, mediante las cuales se comunicó la reliquidación separada de los honorarios arbitrales realizada en atención a las pretensiones de LAS PARTES, otorgándoseles el plazo de diez (10) días hábiles para su cumplimiento

22. Sin embargo, mediante el quinto extremo resolutivo de la Decisión N° 9, notificada a las partes el 05.08.2025 se dispuso la suspensión del proceso arbitral por el término de veinte (20) días hábiles en mérito a la falta de pago de los honorarios arbitrales correspondiente a la ENTIDAD respecto a las pretensiones

reconvencionales bajo el apercibimiento de proceder a archivar dichas pretensiones reconvencionales en caso de continuar el incumplimiento de pago, prosiguiéndose el proceso únicamente con las pretensiones formuladas en la demanda arbitral, de conformidad a lo dispuesto en el literal g) del artículo 87° del REGLAMENTO.

23. Asimismo, en dicha Decisión N° 9, se resolvió lo siguiente: (i) Tener presente el escrito de fecha 31.07.2025 presentado por el CONSORCIO con sumilla "Presentamos conclusiones a audiencia única", con conocimiento de su contraparte; (ii) Dejar constancia que la ENTIDAD no absolvió el escrito de fecha 21.07.2025 presentado por el CONSORCIO con sumilla "Ofrecemos medio probatorio"; (II) Dejar constancia que la ENTIDAD no presentó escrito alguno referente a sus resúmenes finales de los hechos expuestos en la Audiencia Única de fecha 22.07.2025; (iv) Tener presente la Orden de Secretaría General N° 68-2025-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 01.08.2025 mediante la cual la Secretaría General del Centro informa al árbitro que el CONSORCIO cumplió con cancelar en su totalidad los honorarios arbitrales correspondientes a las pretensiones de su demanda arbitral, mientras que, por su lado, la ENTIDAD no cumplió con lo propio.

24. Mediante Orden de Secretaría General N°87-2025-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 11 de setiembre de 2025 se informó al Árbitro Único que el miércoles 03 de setiembre de 2025, caducó el plazo de la suspensión del proceso sin que la ENTIDAD cumpliera con el pago de los honorarios arbitrales correspondientes a sus pretensiones reconvencionales (liquidación separada), a pesar de haber contado con el tiempo suficiente, dado que contó con el periodo de la suspensión del proceso (20 días hábiles) y la emisión de la Orden con la que informa lo propio (05 días hábiles), sin accionar al respecto; actuación que permite colegir la ausencia definitiva de intención por parte de la ENTIDAD de cumplir con su obligación de pago. En tal sentido, conformidad a lo establecido en el literal g) del artículo 87° del REGLAMENTO DEL CENTRO, correspondía hacer efectivo lo plasmado en el apercibimiento de la resolución anterior y, en consecuencia, proceder a archivar de manera definitiva las pretensiones reconvencionales de la ENTIDAD, formuladas en su escrito de fecha 13.05.2025, con sumilla "Contestación de demanda y demanda reconvencional".

25. Por tal motivo, mediante Decisión N° 10, notificada a las partes el 16.09.2025, se resolvió lo siguiente: (i) Tener presente la Orden de Secretaría General N°87-2025-SG-CARD-CECARD/AYA de fecha 11 de setiembre de 2025; (ii) Dejar constancia que la ENTIDAD no cumplió con el pago de los honorarios arbitrales correspondientes a sus pretensiones reconvencionales (liquidación separada); (iii) Disponer el archivo de las pretensiones reconvencionales de la ENTIDAD, formuladas en su escrito de fecha 13.05.2025, con sumilla "Contestación de demanda y demanda reconvencional", en atención a la falta de pago; (iv) Reformular las cuestiones controvertidas Fijadas la Decisión N.° 06, notificada a las partes el 27.06.2025; (v) Dejar constancia que la Decisión N° 10 no implica una nueva fijación de las cuestiones controvertidas del proceso y, asimismo, que la

reformulación no invalida la Audiencia Única llevada a cabo el 22 de julio de 2025, ni hace necesaria la convocatoria de una nueva audiencia única, toda vez que las

pretensiones del contratista fueron debidamente expuestas y sustentadas en dicha sesión. Del mismo modo, tampoco implica la actuación nuevamente de las pruebas que ya fueron incorporadas en el marco de la referida audiencia; (vi) Declarar el cierre de la etapa probatoria y que no se admitiría la presentación de nuevos medios probatorios, conforme a lo establecido en el numeral 2 de referido artículo 47° del REGLAMENTO; (vii) Otorgar a LAS PARTES el plazo de cinco (05) días hábiles a fin de que remitan sus alegatos y conclusiones finales por escrito, de conformidad a lo establecido en el numeral 1 del artículo 48° del REGLAMENTO DEL CENTRO y; (viii) Dejar a salvo el derecho de las partes para que, de considerarlo necesario soliciten la realización de una audiencia de informes orales.

26. En tal sentido, teniendo en cuenta el archivamiento de las pretensiones reconvencionales, se procedió a replantear las cuestiones que serán materia de pronunciamiento en el Laudo Arbitral, teniendo en cuenta únicamente las pretensiones de la demanda arbitral, en los siguientes términos:

CUESTIONES CONTROVERTIDAS A SER MATERIA DE PRONUNCIAMIENTO

El Árbitro Único, tomando en consideración la demanda presentada el 22 de abril de 2025 por el CONSORCIO, establece las siguientes cuestiones en disputa, las cuales serán abordadas en el Laudo Arbitral:

i. <u>Primera cuestión controvertida referida a la primera pretensión principal de la demanda arbitral.</u>

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare que la resolución del Contrato N°20-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS efectuada por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, mediante Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH y comunicada mediante Carta Notarial N°087-2024-UNSCH-DIGA es nula, inválida e ineficaz.

ii. <u>Segunda cuestión controvertida referida a la segunda pretensión principal de la demanda arbitral.</u>

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare la inaplicabilidad de otras penalidades dispuestas por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por el monto de S/ 13,493.68 (trece mil cuatrocientos noventa y tres con 68/100 soles) y en consecuencia dejarlas sin efecto.

iii. <u>Tercera cuestión controvertida referida a la tercera pretensión principal de la demanda arbitral.</u>

Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, ordene a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga asumir la totalidad de costos y gastos en los que se incurra en la tramitación del presente arbitraje.

27. Posteriormente, mediante Decisión N° 11, notificada a las partes el 13 de octubre de 2025, se resolvió lo siguiente: (i) Tener presente el escrito de fecha 19.09.2025 presentado por la ENTIDAD con sumilla "Presento alegatos finales", con conocimiento de su contraparte; (ii) Declarar improcedente el pedido de la ENTIDAD respecto a que el Árbitro Único resuelva las materias controvertidas del presente proceso en la forma propuesta por dicha parte; (iii) Precisar a las partes que el Árbitro Único resolverá las cuestiones controvertidas sometidas a su conocimiento conforme a lo fijado en el sexto considerando de la Decisión N° 10 de fecha 15 de septiembre de 2025; (iv) Tener presente el escrito de fecha 19.09.2025, presentado por la ENTIDAD con sumilla "Cumplo con remitir constancia del Sistema de Declaraciones juradas para la gestión de conflicto de intereses"; (v) Tener presente el escrito de fecha 23.09.2025 presentado por el CONSORCIO, con sumilla "Presentamos alegatos y conclusiones finales", con conocimiento de su contraparte; (vi) Declarar el Cierre de la Etapa de Instrucción del proceso arbitral, y; (vi) Declarar expedito para laudar el proceso arbitral fijando el plazo en treinta (30) días hábiles para la emisión del laudo arbitral, término que podría ser prorrogado por quince (15) días hábiles adicionales, conforme lo establece el artículo 55 del REGLAMENTO DEL CENTRO.

28. Finalmente, mediante Decisión N° 12 de fecha 21.11.2025 resolvió ampliar el plazo para emitir el laudo arbitral del presente proceso conforme a lo facultado en el artículo 55° del Reglamento de Arbitraje del Centro, el cual concluirá el 17 de diciembre de 2025.

29. Por consiguiente, el Árbitro Único procede a analizar y pronunciarse sobre las cuestiones controvertidas del proceso y las pretensiones de la demanda arbitral.

VIII. CONSIDERANDOS

30. Antes de entrar a analizar la materia controvertida, resulta pertinente confirmar lo siguiente:

(i) El Tribunal Arbitral Unipersonal se constituyó de acuerdo al convenio arbitral celebrado por LAS PARTES.

(ii) En ningún momento se impugnó o reclamó contra las disposiciones de procedimiento dispuestas en las Reglas del Proceso.

(iii) El DEMANDANTE presentó su escrito de demanda arbitral dentro del plazo dispuesto en las reglas del proceso.

(iv) La DEMANDADA presentó su escrito de contestación de demanda arbitral y reconvención arbitral, dentro del plazo dispuesto en las reglas del proceso.

(v) LAS PARTES tuvieron plena oportunidad para ofrecer todos sus medios probatorios.

(vi) El Árbitro Único deja constancia de que, en el estudio, análisis del presente Laudo Arbitral, se han tenido en cuenta todos los argumentos y las alegaciones efectuadas, así como todos los medios probatorios aportados, efectuándose un análisis y una valoración en conjunto de los mismos, de manera que la no referencia a un argumento o a una prueba no supone que no haya sido tomado en cuenta para su decisión.

(vii) De otro lado, el Árbitro Único considera importante tener en cuenta que los medios probatorios deben tener por finalidad acreditar los hechos expuestos por las partes, producir certeza en el Tribunal Arbitral respecto a los puntos controvertidos y fundamentar las decisiones, conforme a los principios generales de la prueba: necesidad, originalidad, pertinencia y utilidad. Los medios probatorios deben ser valorados por el Árbitro Único de manera conjunta, utilizando su apreciación razonada, y si no se prueban los hechos que fundamentan sus pretensiones, éstas deberán ser declaradas infundadas.

(viii) Asimismo, con relación a las pruebas aportadas, en aplicación del Principio de Comunidad de la Prueba, las pruebas ofrecidas por las partes, desde el momento que fueron presentadas y admitidas como medios probatorios, pasaron a pertenecer al presente arbitraje y, por consiguiente, pueden ser utilizadas para acreditar hechos que incluso vayan en contra de los intereses de la parte que las ofreció.

(ix) Los hechos a los que se refiere el análisis del caso son los establecidos en los Antecedentes, en concordancia con la información que obra en los actuados del proceso, así como los que se mencionan en los demás acápites del presente Laudo Arbitral.

(x) Este Árbitro Único, conforme lo establecido en el Artículo 139° numeral 1 de la Constitución Política del Perú, ejerce función jurisdiccional y, por lo tanto, no se encuentra subordinado a ningún órgano administrativo o de cualquier otra índole, ejerciendo sus funciones con absoluta independencia, en el marco de las competencias que son propias a su naturaleza.

(xi) En el análisis de las pretensiones de este Laudo Arbitral, el Tribunal Arbitral Unipersonal se ha reservado el derecho de seguir el orden que estima más conveniente para la solución de las controversias contenidas en los puntos controvertidos del presente caso arbitral.

(xii) El Árbitro Único está procediendo a emitir el Laudo Arbitral dentro del plazo que corresponde a las reglas de este proceso.

IX. ANÁLISIS DE LAS CUESTIONES CONTROVERTIDAS DERIVADAS DE LAS PRETENSIONES DE LA DEMANDA ARBITRAL

31. Que, debe precisarse que, las cuestiones controvertidas constituyen una referencia para el análisis que debe efectuar el Árbitro Único, pudiendo en consecuencia realizar un análisis conjunto de las mismas en aquellos casos en los que se encuentren íntimamente ligadas, por lo que, en ese sentido, el Árbitro Único considera que el análisis debe realizarse de acuerdo a la forma siguiente:

PRIMERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA PRIMERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare que la resolución del Contrato N°20-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS efectuada por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, mediante Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH y comunicada mediante Carta Notarial N°087-2024-UNSCH-DIGA es nula, inválida e ineficaz."

SEGUNDA CUESTIÓN CONTROVERTIDA REFERIDA A LA SEGUNDA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL

"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare la inaplicabilidad de otras penalidades dispuestas por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por el monto de S/ 13,493.68 (trece mil cuatrocientos noventa y tres con 68/100 soles) y en consecuencia dejarlas sin efecto."

POSICION DEL CONSORCIO

32. De acuerdo a los argumentos vertidos por el DEMANDANTE en los escritos presentados en el proceso arbitral, así como lo expresado en las audiencias, este señala que el 16.08.2023, el CONSORCIO NAZARENO, conformado por Consultores y Ejecutores Roma S.A.C. y Quispe Alfaro Alfredo, y la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga celebraron el Contrato N° 20-2023-UA-DIGAUNSCH/PS con el objeto de prestar el Servicio de Consultoría de Supervisión de Obra

"Mejoramiento y Ampliación del Servicio Gestión Institucional en el Sistema de Video Vigilancia y Control de Acceso de Personas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, distrito Ayacucho-provincia Huamanga- departamento Ayacucho".

33. Manifiesta también que se pactó un plazo de ejecución de 150 días calendarios con un monto contractual ascendente S/. 134,938.28 (Ciento treinta y cuatro mil novecientos treinta y ocho con 28/100 soles), monto que debía pagarse parcialmente de forma mensual, según las condiciones establecidas en la Cláusula Cuarta del CONTRATO.

34. Señala también, que la aplicación de otras penalidades en la prestación del servicio se estableció en el ítem 13.2 del CONTRATO, por el cual se determinaron hasta 14 supuestos de incumplimiento de obligaciones contractuales que traerían consigo la aplicación de las mismas, según el siguiente cuadro:

Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

		DEL MONTO CONTRACTUAL
1	CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el supervisor permita o no informe a la Entidad inmediatamente ante cualquier incumplimiento o desobediencia del Contratista por el uso de materiales o equipos en la obra de una calidad diferente a la exigida en el expediente técnico. La multa será por cada tipo de material o equipo utilizado.	1/250
2	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA, CON ERRORES Y/O TARDÍA Cuando el SUPERVISOR entregue documentación incompleta y/o con errores a la exigida, o de manera tardía a lo indicado en las bases, contrato y Ley de Contrataciones y su Reglamento, perjudicando el trámite normal de los mismos (informe de revisión y compatibilización del expediente técnico, informes mensuales, informe final, valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidación de obra, presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra valorizado y la programación PERT- CPM correspondiente, calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, etc.), la multa será por cada trámite	1/250

Página 3 | 7

www.unsch.edu.pe
bastecimiento@unsch.edu.pe

3	NO ENTREGA DE INFORMACIÓN Cuando el SUPERVISOR omita realizar la entregade la documentación señalada en las bases, contrato, y normas vigentes, perjudicando el trámite normal de los mismos (informe de revisión y compatibilización del expediente técnico, informes mensuales, informe final, valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidación de obra, presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra valorizado y la programación PERT-CPM correspondiente, calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, etc.), la multa será por cada omisión, pudiendo además la ENTIDAD resolver el contrato.	1/100
4	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA Cuando el SUPERVISOR no cumpla con absolver o elevar a la ENTIDAD, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. La multa será por cada día incumplido.	1/500
5	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando la supervisión permite los trabajos que realizan el personal obrero sin los equipos de protección personal (EPP) adecuados y ATS del trabajador y permisos de trabajos establecidos, incumpliendo las normas vigentes. La multa es por cada día.	1/500
6	ENSAYOS, PROTOCOLOS Y PRUEBAS Cuando el SUPERVISOR no realice los ensayos, protocolos y pruebas oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados por el contratista. La multa es por cada incumplimiento mensual.	1/250
7	EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Cuando el Jefe de Supervisión no se encuentra en forma permanente en la obra, salvo ausencia justificada y con autorización de la Entidad. Asimismo, cuando el Jefe de Supervisión no informe inmediatamente a la Entidad ante cualquier ausencia injustificada del Residente de Obra, no hacerlo significa incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La multa es por cada día injustificado de inasistencia del Jefe de Supervisión o incomunicación de inasistencia del residente de obra respectivamente.	1/1000
8	VALORIZACIONES Y METRADOS Cuando el SUPERVISOR, apruebe metrados de partidas no ejecutados o proyectadas en la valorización presentada. La multa es por cada partida involucrada.	1/500

9	PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA Cuando el SUPERVISOR apruebe prestaciones adicionales de obra, sin la autorización de la ENTIDAD. La multa es por cada día de ejecución de dicha prestación no autorizada.	1/750
	INFORMES Y ENTREGABLES DE OBRA Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega de los informes mensuales, revisiones o pronunciamientos en consultas de obra, valorizaciones, liquidación de obra o de supervisión, ensayos y pruebas, solicitud de adicionales, solicitudes de ampliaciones de plazo, e informe final de supervisión, que La multa es por cada día de atraso.	1/500
11	ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO DE AVANCE DE OBRA Cuando el SUPERVISOR omita la entrega de material gráfico del avance de Obras en su oportunidad. La multa es por cada oportunidad de omisión.	1/500
12	INFORMAR HECHOS FALSOS Cuando el SUPERVISOR informe sobre pruebas, ensayos, avances de obra, culminación de obra, subsanación de observaciones, calidad de los materiales, cumplimiento de obligaciones del Contratista, metrados, etc, dando cuenta de hechos falsos que perjudiquen a la Entidad. La multa es por cada hecho falso informado.	1/250
13	NO INFORMAR HECHOS RELEVANTES Cuando el SUPERVISOR no informe a la Entidad sobre hechos relevantes de la obra que afecten la calidad y/o avance de la misma, en perjuicio de la Entidad. La multa será por cada hecho que no informe.	1/250
14	CAMBIO DE PROFESIONALES En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. La penalidad será de 0.75 de la U.I.T., vigente, por cada día de ausencia del personal	0.75*U.I.T.

35. Argumenta el DEMANDANTE que durante la prestación del servicio y estando pendiente el pago de S/. 9,997.86 (Nueve mil novecientos noventa y siete con 86/100 soles), surgió una controversia entre la ENTIDAD y el CONSORCIO, la cual consistía en la presunta comisión de supuestos de aplicación de "otras penalidades", motivo por el cual, la ENTIDAD procedió a resolver parcialmente el CONTRATO mediante la Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH, que fue

comunicada al CONSORCIO mediante Carta Notarial N°087-2024-UNSCH-DIGA en fecha 27.09.2024.

36. El DEMANDANTE señala que, según consta expresamente, tanto en la carta notarial aludida como en la Resolución Directoral adjunta, la resolución del CONTRATO es de forma parcial por la causal establecida en el literal "b" del numeral 164.1 del artículo 164° del RLCE correspondiente al supuesto de acumulación máxima de "otras penalidades" por el monto de S/.13,493.83 (Trece mil cuatrocientos noventa y tres con 83/100 soles).

37. Dicha causal de resolución optada por la ENTIDAD señala que:

> *"Artículo 164. Causales de resolución*
> *164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:*
> *(…)*
> *b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo. (…)".*

38. Asimismo, considera que debido a que la ENTIDAD señala que la resolución es parcial, se deberá tomar en consideración que de acuerdo al artículo 165.5 del RLCE, la resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales; en su integridad dicha normativa señala que:

> *"165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total."*

39. Según expresa el DEMANDANTE, para realizar una resolución parcial del contrato es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: i) se debe señalar expresamente qué parte del contrato se deja sin efectos; ii) dicha parte debe ser separable e independiente del resto del contrato; y, iii) la resolución del total del contrato puede afectar los intereses de la Entidad, lo cual debe estar debidamente sustentado. En caso no se cumpla con dichos requisitos la resolución del contrato sólo podrá ser total.

40. Y esto estaría amparado en la OPINIÓN N°001-2019/DTN[1]: *"(…) para realizar una resolución parcial del contrato es necesario que se cumplan los siguientes requisitos: i) se debe señalar expresamente qué parte del contrato se deja sin efectos; ii) dicha parte debe ser separable e independiente del resto del contrato; y, iii) la resolución del total del contrato puede afectar los intereses de la Entidad, lo cual debe estar debidamente sustentado***."**

41. Señala el DEMANDANTE que la Cláusula Sexta del CONTRATO establece que las obligaciones que asume el CONSORCIO derivan de documentos tales como las Bases Integradas de la Adjudicación Simplificada N°16-2023.UNSCH-CS-1 u otros; y en consecuencia, al remitirse al Capítulo III: Requerimiento, ítem 8 del punto 3.1: Términos de Referencia se identifica las obligaciones del supervisor, las mismas que pueden agruparse en dos partes y/o etapas, las que serían la de "supervisar" propiamente y, una segunda etapa consistente en el pronunciamiento de supervisión en liquidación de la obra; esto, permite identificar y distinguir prestaciones separables en el contrato.

42. Sin embargo, de la revisión del cuerpo y parte resolutiva de la Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH con la cual la ENTIDAD resolvió el CONTRATO, podrá advertirse que esta no identifica, determina y/o precisa expresamente que parte o prestación es la que estaría dejando sin efecto, incumpliendo lo establecido normativamente.

> **SE RESUELVE:**
>
> **ARTÍCULO 1°. – RESOLVER** de forma parcial el **Contrato N°20-2023-UA-DIGAUNSCH/PS**, suscrito con fecha 16 de agosto de 2023 entre la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y el **CONSORCIO NAZARENO**, para la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". Por la causal de acumulación máxima de otras penalidades, tal como establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por el monto de **S/. 9,997.86 nuevos soles. (Nueve Mil Novecientos Noventa y siete con 86/100 soles)**, monto pendiente de pago, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

43. Bajo estas consideraciones, afirma que la resolución del CONTRATO efectuada por la ENTIDAD, no cumple con los requisitos de forma previstos normativamente ya que no ha identificado, señalado ni precisado expresamente cuál obligación quedó resuelta y sin efecto, y cuál obligación subsistiría y, por tanto, la resolución deviene en nula, inválida e ineficaz.

44. Además de lo mencionado, sostiene también que la resolución del CONTRATO tampoco es válida y no puede surtir sus efectos debido a que la causal optada

[1] Del 07.01.2019.

(acumulación máxima de otras penalidades) no podría ser aplicada, debido a que esta no se encuentra con arreglo a ley.

45. En efecto, respecto a la aplicación de otras penalidades, el DEMANDANTE señala que se encuentra regulada en los artículos 161° y 163° del RLCE, donde se establece lo siguiente:

> *"161.1. El contrato establece las penalidades aplicables al contratista ante el incumplimiento injustificado de sus obligaciones contractuales a partir de la información brindada por el área usuaria, las mismas que son objetivas, razonables y congruentes con el objeto de la convocatoria."*

> *"163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar."*

46. Sostiene el DEMANDANTE que dichas normas facultan a las entidades a establecer supuestos de aplicación de penalidades distintas a la mora siempre

y cuando cumplan con ciertos requisitos, y su aplicación se encuentre sujeta a que se establezca un procedimiento para verificar el supuesto a penalizar.

47. En el presente caso, el DEMANDANTE argumenta que la Resolución Directoral N° 372-2024-DIGA-UNSCH no es clara ni precisa al establecer cuáles serían los supuestos de aplicación de "otras penalidades" en los que el CONSORCIO habría incurrido, por lo que de su lectura, asume y/o identifica que estos serían los establecidos en los numerales 7, 12 y 13 del Cuadro de Otras Penalidades correspondientes a: i) Cuando el Jefe de Supervisión no se encuentra de forma permanente en la obra (…), ii) informar hechos falsos y iii) no informar hechos relevantes.

7	EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Cuando el Jefe de Supervisión no se encuentra en forma permanente en la obra, salvo ausencia justificada y con autorización de la Entidad. Asimismo, cuando el Jefe de Supervisión no informe inmediatamente a la Entidad ante cualquier ausencia injustificada del Residente de Obra, no hacerlo significa incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La multa es por cada día injustificado de inasistencia del Jefe de Supervisión o incomunicación de inasistencia del residente de obra respectivamente.	1/1000

12	INFORMAR HECHOS FALSOS Cuando el SUPERVISOR informe sobre pruebas, ensayos, avances de obra, culminación de obra, subsanación de observaciones, calidad de los materiales, cumplimiento de obligaciones del Contratista, metrados, etc, dando cuenta de hechos falsos que perjudiquen a la Entidad. La multa es por cada hecho falso informado.	1/250
13	NO INFORMAR HECHOS RELEVANTES Cuando el SUPERVISOR no informe a la Entidad sobre hechos relevantes de la obra que afecten la calidad y/o avance de la misma, en perjuicio de la Entidad. La multa será por cada hecho que no informe.	1/250

48. Sin embargo, tanto de la revisión de la Cláusula Duodécima del CONTRATO y de sus Bases Integradas, advierte que no se encuentra establecido el procedimiento por el cual se permita verificar los supuestos a penalizar, tales como el derecho a descargo del CONSORCIO, informes de las áreas correspondientes, entre otros; por ende, en su opinión no se cumple con el requisito establecido en el artículo 163.1 del RLCE e incurre en la causal de nulidad del acto administrativo establecido en el numeral 1 del artículo 10°[2] de la Ley del Procedimiento Administrativo General (Ley N° 27444), la cual ha sido abordada en reiteradas Opiniones OSCE[3].

49. Sostiene también que, como en todo procedimiento que lleva consigo la imposición de una medida gravosa para el administrado, resulta necesario que se garantice y otorgue al potencial afectado el derecho a la defensa y contradicción, que son de naturaleza constitucional. Asimismo, señala que esa

    vulneración a su derecho a la defensa queda evidenciada con el supuesto diligenciamiento que se habría efectuado al CONSORCIO con la Carta N° 035-2024-UNSH-UEI/DPD-EPI de fecha 07.08.2024 con el que se remite el cálculo de penalidades al Jefe de la Unidad Ejecutora de Inversiones de la ENTIDAD, sin embargo, dicho cálculo de penalidades nunca fue puesta a su conocimiento.

50. En consecuencia, el DEMANDANTE argumenta que la inexistencia de un procedimiento que verifique los supuestos a penalizar trae consigo la imposibilidad de que estas sean aplicadas, posición que ha sido abordada por el OSCE mediante OPINIÓN N° 052-2022/DTN cuando indica lo siguiente:

> *"Si en los documentos del procedimiento de selección no se ha contemplado el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de "otras penalidades", dicha penalidad no podrá ser aplicada al contratista."*

51. En ese sentido, adoleciendo de dicho requisito legal, en su opinión correspondería que las penalidades aplicadas por la ENTIDAD sean declaradas

[2] Artículo 10.- Causales de nulidad Son vicios del acto administrativo, que causan su nulidad de pleno derecho, los siguientes:
1. La contravención a la Constitución, a las leyes o a las normas reglamentarias.
[3] OPINIÓN N°052-2022/DTN.

inaplicables y, como consecuencia, se devuelva el monto cobrado por tal concepto, de ser el caso.

52. Finalmente, señala que, si la resolución del CONTRATO efectuada por la ENTIDAD se ampara en la acumulación máxima de otras penalidades, esta aplicación sería ilegal por no cumplir con los requisitos establecidos normativamente, así como la resolución del CONTRATO, por cual debe ser declarada nula, inválida e ineficaz.

53. Por estos motivos solicita que la Primera Pretensión Principal y Segunda Pretensión Principal de su demanda arbitral sean declaradas fundadas.

POSICION DE LA ENTIDAD

54. La ENTIDAD procede a refutar los argumentos de su contraparte manifestando, en primer lugar, que la ENTIDAD resolvió el CONTRATO en referencia a la participación del Jefe de Supervisión desde el 06 de setiembre al 31 de diciembre del 2023 y del mes de enero del 2024, por advertir que no hubo efectiva participación, en vista que dicho profesional también laboraba durante ese período en otras entidades, según se advierte en el Informe de Hito de Control N° 008-2024-OCI/00198-SCC (en adelante el Informe de Hito de Control N° 008), presentado por el Órgano de Control Interno (OCI) de la ENTIDAD.

55. Asimismo, argumenta que respecto al trámite de pago de las valorizaciones el CONSORCIO, no advirtió a la ENTIDAD sobre las ausencias injustificadas del personal clave del contratista, por lo que corresponde la aplicación de penalidad en el rubro de "otras penalidades" por incumplimiento contractual.

56. La ENTIDAD señala que notificó al CONSORCIO en varias oportunidades con las Cartas N° 032-2024-UNSCH-UEI/MZH-J (03.06.24), N° 204-2024-UNSCH-UEI/MZH-J (25.06.24), N° 042-2024-UNSCH-DIGA (02.07.24), solicitándole pronunciamiento respecto al informe del Hito de Control N° 008 (Video Vigilancia), sin que el CONSORCIO se pronuncie al respecto.

57. Seguidamente, señala que mediante Carta Múltiple N° 061-2024-UNSCH-UEI/MZH-J (13.08.24), se remite informe de cálculo de penalidad por incumplimiento de contrato.

58. La ENTIDAD argumenta que ante el silencio del CONSORCIO y de la verificación realizada de los documentos que validan la información presentada por el OCI-UNSCH, la Unidad Ejecutora de Inversiones procedió a realizar el cálculo de la penalidad que supera el monto máximo en el rubro de "otras penalidades" (penalidad máxima 10% del monto del contrato), facultando a la ENTIDAD a resolver el CONTRATO sin requerir previamente el cumplimiento al CONSORCIO, ya que en estos casos basta con comunicar al contratista mediante carta

notarial la decisión de resolver el contrato.

59. En tal sentido, la ENTIDAD procedió a notificar la resolución del CONTRATO mediante Carta Notarial N° 087-2024-UNSCH-DIGA del 28.09.2024, de acuerdo a lo establecido en los artículos 164°, 165°,166° y 167° del RLCE.

60. Menciona también que la obra se encuentra suspendida a partir del 15.03.2024, ya que se estaba a la espera de la autorización de ejecución del Adicional de Obra N° 2 y Deductivo Vinculante N° 2 por parte de la Contraloría General de la República, habiéndose pronunciado esta con fecha 06.11.2024 con opinión de Improcedencia.

61. Respecto al avance físico de la obra, se tiene un avance físico acumulado al mes de marzo de 2024 de 67.47%, que frente al programado del 100% reporta atraso a partir del mes de marzo del 2024.

62. Sobre la Prestación Adicional N° 1 por un monto de S/ 1,312,138.91 y el Deductivo Vinculante N° 1 se tiene un monto de S/ 932,439,92, haciendo un total de adicional neto de S/ 379, 698.99, que representa una incidencia porcentual del 14.90% del monto del contrato, y cuyo avance físico al mes de febrero es del 100%.

63. Sobre la Prestación Adicional N° 2 por un monto de S/ 873, 303.53 con Deductivo Vinculante N° 2 por la suma de S/ 190,881.06, haciendo un total del adicional neto de S/ 682,422.47 que representa una incidencia porcentual 26.78% del monto del CONTRATO, que fue aprobado por Resolución Rectoral N° 349-2024-UNSCH-R del 01.08.2024, que fue declarado Improcedente por la Contraloría General de la República (CGR) bajo la causal de que no existe vínculo contractual entre la ENTIDAD y el contratista, por lo que la CGR concluye que la

    obra no puede seguir ejecutándose ni pagándose siendo que la Prestación Adicional de Obra (PAO) es accesoria al contrato de obra, y se configura de esta manera un aforismo jurídico por lo que no se autoriza la PAO.

64. La ENTIDAD reitera lo mencionado anteriormente respecto al Informe del Hito de Control N° 008 y los incumplimientos del CONSORCIO, y señala que la resolución de un contrato de consultoría de supervisión no enerva la obligación de la Entidad de contar con un supervisor de obra cuando su valor referencial sea igual o mayor al monto establecido de la ley de presupuesto del año fiscal 2024 (S/4,300,000.00). En ese sentido, señala que la Unidad Ejecutora de inversiones sí podría designar a un inspector de obra, que reemplazaría al CONSORCIO. Sin embargo, argumenta que ante el incumplimiento contractual por la ausencia del Jefe de Supervisión durante la ejecución de obra, así como el hecho de no advertir a la ENTIDAD sobre la ausencia injustificada de su personal clave, así como el hecho de que el supervisor permitió que el personal obrero realice trabajos sin los equipos de protección personal como lo evidenciaron los

funcionarios de OCI-UNSCH en su Informe del Hito de Control N° 008, motivo por el cual se llegó a la acumulación de la máxima penalidad en el rubro de "Otras penalidades", lo cual conllevó a la ENTIDAD resolver el CONTRATO.

65. Por lo mencionado, la ENTIDAD solicita declarar infundada la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral al considerar que su resolución contractual se encuentra amparada por la LCE y el RLCE, y haber sido válidamente notificada.

66. Respecto a la Segunda Cuestión Controvertida relacionada con la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, la ENTIDAD argumenta que las penalidades fueron aplicadas en mérito a la Cláusula Duodécima: Penalidades del CONTRATO, al haberse cubierto el monto máximo de "otras penalidades", de acuerdo al Informe del Hito de Control N° 008 del OCI-UNSCH, el cual indica que el Supervisor de Obra no participó activamente incumpliendo su coeficiente de participación de 1.0 comprobando además su participación en obras de otras entidades, por lo que en cálculo de "otras penalidades", en su Numeral 7 (Equipo de Supervisión de Obra) señala: "*Cuando el Jefe de Supervisión no se encuentra en forma permanente en la obra, salvo ausencia justificada y con autorización de la Entidad, asimismo, cuando el Jefe de Supervisión no informe inmediatamente a la Entidad ante cualquier ante cualquier ausencia injustificada del Residente de Obra, no hacerlo significa incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La multa es por cada día injustificado de inasistencia del jefe de Supervisión o incomunicación de inasistencia del residente de obra respectivamente*". Esto, según la ENTIDAD, habría generado que la penalidad supere el 10% del monto contractual, por lo cual se procedió a resolver el CONTRATO. Por tanto, solicita que la Segunda Pretensión Principal sea declarada improcedente.

67. Por lo expresado por la ENTIDAD en sus escritos, su argumento respecto a la debida resolución contractual se centra en:

    (i) La existencia de incumplimiento grave de las obligaciones contractuales del CONSORCIO, que afectaron significativamente la ejecución de la obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Gestión Institucional en el Sistema de Video Vigilancia y Control de Acceso de Personas en la Ciudad Universitaria de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga".
    (ii) El riguroso cumplimiento del debido procedimiento por su parte al resolver el CONTRATO, ya que asegura haber emitido los requerimientos necesarios, otorgado los plazos para la subsanación de las deficiencias y notificado debidamente al Consorcio Nazareno sobre las acciones a tomar, garantizando la legalidad y el respeto al derecho de defensa del CONSORCIO;
    (iii) La Proporcionalidad de la Medida, pues la resolución del CONTRATO fue la medida más idónea y proporcional ante la persistencia de los incumplimientos del CONSORCIO, los cuales ponían en riesgo la

correcta ejecución de la obra y el interés público.

68. Asimismo, respecto a la debida aplicación de penalidades, sus argumentos se centran en:

    (i) La Justificación y Base Contractual de las Penalidades, dado que señala que las penalidades fueron aplicadas en virtud de las cláusulas contractuales que establecen sanciones por el incumplimiento de los plazos y las especificaciones técnicas. La ENTIDAD asegura que el CONSORCIO incurrió en retrasos injustificados y en la ejecución de trabajos que no se ajustaban a los estándares de calidad requeridos, lo que motivó la aplicación de dichas penalidades.
    (ii) La Legitimidad de la Imposición, pues la imposición de las penalidades se realizó de acuerdo con lo pactado en el CONTRATO y la normativa vigente. La ENTIDAD señala que ha documentado los incumplimientos que sustentan la aplicación de estas sanciones, y estas se encuentran debidamente detalladas en los informes técnicos y comunicaciones cursadas al CONSORCIO.
    (iii) La Independencia de las Penalidades respecto a la Resolución Contractual, ya que señala que aún si se debatiera la validez de la resolución contractual, las penalidades impuestas por incumplimientos específicos y demostrados son independientes, y deben ser reconocidas por el Tribunal Arbitral. La aplicación de penalidades no está supeditada exclusivamente a la resolución del CONTRATO, sino a la verificación de incumplimientos puntuales.

69. Por tanto, solicita que las Primera y Segunda Pretensiones Principales de la demanda arbitral sean desestimadas.

POSICIÓN DE ÁRBITRO ÚNICO

70. Con el fin de realizar un correcto análisis de las Primera y Segunda Cuestiones Controvertidas, el Árbitro Único considera oportuno iniciar mencionando que el contrato es el acuerdo de dos o más partes para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica patrimonial, y es reconocido así por nuestro Código Civil en su artículo 1351°.

71. Seguidamente, debemos considerar que, conforme lo establece el artículo 1361° del mismo cuerpo normativo, los contratos son obligatorios en cuanto se haya expresado en ellos y presume que la declaración expresada en el contrato responde a la voluntad común de las partes y quien niegue esa coincidencia debe probarlo. Por ende, el primer efecto que causa el contrato radica en su carácter obligatorio, es decir, el acuerdo de voluntades de las partes contratantes tiene fuerza de ley entre ellas, por lo que ninguna de las partes

podrá sustraerse al deber de observar el mismo contrato, sino que ha de cumplirlo y respetar la palabra empeñada (*pacta sunt servanda*)[4]. La *lex contractus* es una ley autónoma, son preceptos que se da cada contratante, a tenor del compromiso que suscribe, vinculándose a una conducta: actuar a través de un dar o un hacer o abstenerse de hacerlo. El contrato es, sin duda, la fuente principal de las obligaciones conforme lo establecido con el artículo 1351º del Código Civil[5].

72. Por su parte el artículo 1362º del Código Civil establece lo siguiente:

> ***"Artículo 1362º.-***
> *Los contratos deben negociarse, celebrarse y ejecutarse según las reglas de la buena fe y común intención de las partes."*

73. La Buena Fe, piedra angular de las relaciones contractuales, contenida en el artículo *ut supra* citado, es una Cláusula General Normativa en disposición de suplir vacíos legales u orientar al correcto interpretar de comportamientos acorde a Derecho; sin embargo, ello no es mérito de ser considerada como fuente de obligaciones contractuales.

74. Que, en ese sentido, en nuestro ordenamiento jurídico la Buena Fe no genera obligaciones para las partes ni mucho menos genera una tercera partición de la Responsabilidad Civil (Responsabilidad Pre-Contractual), como sí pudiese ser en otros sistemas (v.g. Alemania).

75. Que, en efecto, nuestro ordenamiento jurídico solo prevé dos tipos de responsabilidades: (1) responsabilidad por incumplimiento de obligaciones y (2)

    la responsabilidad extracontractual. Donde en el primer supuesto, se responde por la inejecución de una prestación a su cargo, incurriendo en una inejecución total o parcial, tardía o defectuosa de la prestación. Mientras que en el segundo supuesto sería por el sometimiento a la sanción que el ordenamiento jurídico prevé contra los actos ilícitos civiles, lesivos a los intereses de las personas, y más específicamente, lesivos de la integridad de las situaciones jurídicas subjetivas protegidas *erga omnes* por el ordenamiento[6].

76. Ahora bien, los contratos que suscriben las entidades, así como lo que realizan los particulares, tienen como objetivo la satisfacción del interés del acreedor. A partir de ello, el cumplimiento de las prestaciones, está destinado a que el

---

[4] **PÉREZ GALLARDO, Leonardo.** "Código Civil Comentado. Tomo VII – Contratos en General". Gaceta Jurídica-2007, pág. 90.
[5] **LACRUZ BERDEJO, José Luis.** "Elementos del Derecho Civil II – Derecho de Obligaciones". Volumen 2º Teoría General del Contrato. Barcelona, 1987, pp. 317-318
[6] **LEÓN HILARIO, Leysser.** "*La responsabilidad extracontractual (Apuntes para una introducción al estudio del modelo jurídico peruano)*, en ID., *La responsabilidad civil - Líneas fundamentales y nuevas perspectivas*, 2ª. ed. Jurista Editores, Lima, 2007, p. 50.

deudor pueda entregar lo que se ha comprometido[7]. En estos casos, el acreedor busca conseguir un objetivo final con su contratación, para lo cual se le otorga un carácter patrimonial, en tanto se paga una contraprestación[8].

77. Analizar este tema es importante, ya que toda relación obligatoria versa sobre la satisfacción de intereses. Sería irrelevante que existiesen contratos sobre bienes que las partes poseen en abundancia o que no presenten cambios en las relaciones económicas de utilidad, ya que no existiría interés de ser cumplido[9]. Conforme señala FERNANDEZ CRUZ, son las partes las que le otorgan, dentro de un ambiente jurídico-social, la valoración de los intereses[10] y el objetivo de cualquier obligación que se pacte es la satisfacción del interés del acreedor[11].

78. Por su parte, ÁLVAREZ PEDROZA[12] sostiene que, dentro de la normativa de contrataciones con el Estado, los contratos perfeccionados dentro del proceso de contratación son obligatorios para las partes y no puede formalizarse o perfeccionarse sin la cláusula de contraprestación, por lo cual este contrato siempre será a título oneroso. Los sujetos de la relación contractual (entidad y contratista) asumen una obligación frente a la otra y viceversa. La entidad, como el contratista, se vincula a través de un contrato de obligaciones o prestaciones recíprocas (bilateral o sinalagmáticas) que se clasifican por el

    objeto de contratación en categorías genéricas de "dar" y/o "hacer", correspondiendo al cumplimiento de la prestación, una contraprestación. En este orden de ideas, no existe duda alguna que el contrato que celebran los sujetos de la relación contractual (entidad y contratista), es uno de obligaciones recíprocas, de entrega de prestación y contraprestación.

79. Además de lo mencionado, debe tenerse en cuenta que este tipo de contratos se conforman de acuerdo con el artículo 138° del RLCE con el documento que lo contiene, las Bases Integradas y la Oferta Ganadora, así como los documentos derivados del proceso de selección que establezcan obligaciones para las partes que hayan sido expresamente señalados en el contrato.

---

[7] **BIANCA, Massimo.** El interés. Traducción de Gastón Fernández Cruz. Lima: Ius et veritas, p.111. "El interés del acreedor es el interés que la prestación está destinada a satisfacer. Esta idea de la necesidad de cooperación ajena de fondo de la obligación".

[8] **BARCHI VELOACHAGA, Luciano**. Introducción al Estudio del Derecho de obligaciones. Lima: PUCP, d.27. "Una relación jurídica será patrimonial cuando versa sobre bienes o intereses que poseen naturaleza económica. Los bienes y los intereses poseen naturaleza económica cuando pueden ser objeto de valorización".

[9] **BARCHI VELOACHAGA, Luciano.** La relación obligatoria: Tema 2. Lima: PUCP, d, 8

[10] **FERNANDEZ CRUZ, Gastón.** La obligación: Apuntes para una dogmática jurídica del concepto. Lima: Themis. Vol. 38. 1998, p, 51

[11] **PALACIOS MARTÍNEZ, Eric.** Cumplimiento del tercero, oposición del deudor y derecho a la liberación. N° 58. En: DERECHO PUC. Lima: Perú, p, 88.

[12] **ALVAREZ PEDROZA, Alejandro.** "Análisis de la ley y Reglamento de Contrataciones del Estado – Volumen 2. Ediciones Gubernamentales. Lima, 2013. Pág. 82.

El CONTRATO BAJO ANÁLISIS

80. En el presente proceso arbitral se analizan las controversias surgidas de la ejecución del Contrato N° 20-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS - Servicio de Consultoría de Supervisión de la Obra "Mejoramiento y Ampliación del Servicio Gestión Institucional en el Sistema de Video Vigilancia y Control de Acceso de Personas en la Ciudad Universitaria en la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga – Distrito de Ayacucho – Provincia de Huamanga – Departamento de Ayacucho" de fecha 16 de agosto de 2023.

81. Que, las dos (2) cuestiones controvertidas bajo análisis están destinadas a determinar si la resolución contractual de la ENTIDAD es nula, válida e ineficaz, o no; y si son válidas las "otras penalidades" aplicadas al CONSORCIO, en base a las cuales se resolvió el CONTRATO. En tal sentido, procederemos a definir el marco legal de la resolución de contrato y la aplicación de "otras penalidades", y analizaremos su aplicación en este caso, así como los argumentos de LAS PARTES.

SOBRE LA RESOLUCIÓN CONTRACTUAL

82. La resolución contractual es definida por MESSINEO[13] como la extinción de un vínculo contractual válido como consecuencia de un evento sobrevenido, o de un hecho (objetivo) nuevo, o un comportamiento de la contraparte, posterior a la formación del contrato, que de algún modo altere las relaciones entre las partes tal como se habían construido originalmente o perturbe el normal desarrollo (ejecución) del contrato, de manera que este no puede continuar existiendo, porque se ha modificado, o en absoluto se ha roto, aquella composición de intereses cuya expresión constituye el contrato, y a la cual las partes han hecho referencia al celebrarlo.

83. Por su parte, MORÓN URBINA determina que *"la resolución del contrato es una forma de terminación anticipada del contrato, y se produce cuando una de las*

    partes falta al cumplimiento de sus prestaciones, pese haber sido requerido previamente para que subsane su incumplimiento, cuando se torna imposible, de manera definitiva, su continuación por caso fortuito o fuerza mayor, o por un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato y que este previste en la normativa."[14]

84. De las distintas citas puede colegirse que la resolución contractual es una institución que tiene por objeto la terminación de un vínculo jurídico de derecho público, disponiendo su ineficacia y que puede sostenerse en alguna causal, la misma que puede ser el incumplimiento de alguna de las partes, la fuerza mayor

---

[13] **MESSINEO, Francesco**. Derecho Civil y Comercial. Tomo IV. Pág. 522 y Doctrina General del Contrato. Tomo II. Pág. 333.
[14] **MORÓN URBINA, Juan.** *La contratación estatal*. Lima: Gaceta Jurídica, 2016, p. 689.

o el caso fortuito.

85. Para que el acto resolutivo surta los efectos que el ordenamiento jurídico dispone, corresponde que la parte afectada siga el procedimiento determinado por el RLCE, cuya dinámica es la siguiente:

- ✓ Un requerimiento notarial, para lo cual corresponderá otorgar un plazo para la ejecución de la prestación o prestaciones pendientes, dentro de los términos del ordenamiento, y bajo apercibimiento de declarar la resolución del contrato en caso se persista en una conducta renuente al solicitado cumplimiento; y,

- ✓ Una comunicación notarial de la decisión de resolver el contrato.

86. Debemos tener en cuenta que el requerimiento es una intimación con la cual se invita a la contraparte a cumplir en un plazo determinado bajo apercibimiento de resolución del contrato y que aun cuando el deudor no haya cumplido con la obligación requerida en el plazo acordado por el acreedor en el requerimiento, el contrato no queda resuelto de pleno derecho sino que es necesaria la voluntad del acreedor expresada en una carta notarial comunicando que, ante la no satisfacción del requerimiento, el contrato ha quedado resuelto.

87. En ese orden de ideas, cabe señalar que de conformidad con lo establecido en el Art. 1271° del Código Civil, la resolución es una acción destinada a hacer cesar los efectos de contratos afectados por vicios sobrevinientes al momento de su celebración y para alcanzar dicho objetivo jurídico, la parte que desee resolver el contrato deberá seguir estrictamente el procedimiento señalado en la norma.

88. La resolución contractual y su procedimiento están regulados en el artículo 36° de la LCE y en los artículos 164° y siguientes del RLCE, concluyendo que la resolución se puede producir por las siguientes causales:

> ***Artículo 164. Causales de resolución***
> *164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:*
> *a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;*
> *b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo; o*
> *c) Paralice o reduzca injustificadamente la ejecución de la prestación, pese a haber sido requerido para corregir tal situación.*
> *164.2. El contratista puede solicitar la resolución del contrato en los casos en que la Entidad incumpla injustificadamente con el pago y/u otras obligaciones*

> *esenciales a su cargo, pese a haber sido requerida conforme al procedimiento establecido en el artículo 165.*
> *164.3. Cualquiera de las partes puede resolver el contrato por caso fortuito, fuerza mayor o por hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato que no sea imputable a las partes y que imposibilite de manera definitiva la continuación de la ejecución del contrato.*

89. En cuanto al procedimiento a seguir para ejecutar una correcta resolución contractual de acuerdo a la normativa de contrataciones del Estado, el artículo 165° del RLCE establece lo siguiente.

> ***Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato***
> *165.1. Si alguna de las partes falta al cumplimiento de sus obligaciones, la parte perjudicada requiere mediante carta notarial que las ejecute en un plazo no mayor a cinco (5) días, bajo apercibimiento de resolver el contrato.*
> *165.2. Dependiendo del monto contractual y de la complejidad, envergadura o sofisticación de la contratación, la Entidad puede establecer plazos mayores, pero en ningún caso mayor a quince (15) días.*
> *En caso de ejecución de obras se otorga un plazo de quince (15) días.*
> *165.3. Si vencido dicho plazo el incumplimiento continúa, la parte perjudicada puede resolver el contrato en forma total o parcial, comunicando mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato. El contrato queda resuelto de pleno derecho a partir de la recepción de dicha comunicación.*
> *165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.*
> *165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.*
> *165.6. Tratándose de contrataciones realizadas a través de los Catálogos Electrónicos de Acuerdo Marco, toda notificación efectuada en el marco del procedimiento de resolución del contrato regulado en el presente artículo se realiza a través del módulo de catálogo electrónico.* (Énfasis agregado)

90. Para el caso que nos ocupa, el procedimiento resolutivo aplicable es el contemplado en los Numerales 165.4 y 165.5 del Artículo 165° del RLCE, pues la ENTIDAD ha resuelto el CONTRATO por acumulación máxima del monto de "otras penalidades" (penalidad máxima 10% del monto del contrato), lo cual, de acuerdo a lo establecido en el Art. 165°[15] del RLCE, la ENTIDAD procede a

[15] **Artículo 165. Procedimiento de resolución de contrato**
"(…)
165.4. La Entidad puede resolver el contrato sin requerir previamente el cumplimiento al contratista, cuando se deba a la acumulación del monto máximo de penalidad por mora u otras penalidades o

resolver el CONTRATO sin requerir previamente el cumplimiento al CONSORCIO, ya que en estos casos basta con comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.

91. En ese orden de ideas, cabe señalar que de acuerdo a lo señalado por la LCE y de conformidad con lo establecido en el artículo 1428°[16] del Código Civil, la resolución es una acción destinada a hacer cesar los efectos de contratos afectados por vicios sobrevinientes al momento de su celebración y para alcanzar dicho objetivo jurídico, la parte que desee resolver el contrato deberá seguir estricta e íntegramente el procedimiento señalado precedentemente.

SOBRE LAS PENALIDADES Y OTRAS PENALIDADES

92. Sobre las penalidades en la ejecución contractual debemos comentar que constituyen un mecanismo de resarcimiento para quien no incumplió con sus obligaciones, el cual se genera cuando por responsabilidad de una de las partes existe atrasos en el cumplimiento de las prestaciones pactadas (penalidad por mora) o una ejecución deficiente según el objeto contractual (otras penalidades).

93. En el ámbito de las contrataciones con el Estado, la finalidad de la penalidad por mora es desincentivar el incumplimiento del contratista, así como resarcir a la entidad por el perjuicio que el retraso en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato le hubiera causado. La entidad también está facultada a establecer "Otras penalidades" en las BASES cumpliendo con los requisitos señalados en el artículo 163° del RLCE.

> ***Artículo 163. Otras penalidades***
> *163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad*

---

cuando la situación de incumplimiento no pueda ser revertida. En estos casos, basta comunicar al contratista mediante carta notarial la decisión de resolver el contrato.
165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.
(…)".

[16] ***Art. 1428° Código Civil – Resolución del Contrato por Incumplimiento:*** *En los contratos con prestaciones recíprocas, cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de su prestación, la otra parte puede solicitar el cumplimiento o la resolución del contrato, y en uno u otro caso, la indemnización de daños y perjuicios. (…).*

> *para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar.*
> *163.2. Estas penalidades se calculan de forma independiente a la penalidad por mora.*
> (Énfasis agregado)

94. Al respecto, el ORGANISMO SUPERVISOR DE LA CONTRATACIONES CON EL ESTADO - OSCE ha desarrollado en diversas opiniones lo que estas condiciones suponen, como se muestra a continuación:

> **OPINIÓN NO. 077-2023-DTN**
>
> *1.3. Por otro lado, el artículo 163 del Reglamento prevé la posibilidad de que la Entidad establezca en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de "otras penalidades", ante la configuración de determinadas infracciones durante la ejecución de la prestación, distintas a la penalidad por mora. El numeral 163.1 del artículo 163 del Reglamento establece que los documentos del procedimiento de selección pueden preveer otras penalidades, siempre que éstas sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; debiendo, para tales efectos, i) incluir los supuestos de aplicación de penalidad (distintas al retraso o mora); ii) la forma de cálculo de la penalidad, para cada supuesto; y, iii) el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar. Al respecto, se advierte que para la aplicación de las "otras penalidades" que regula el artículo 163 del Reglamento, se requiere aquellas hayan sido establecidas debidamente en los documentos del procedimiento de selección, tal como establece dicho artículo; de lo contrario, durante la ejecución contractual, una Entidad no podría aplicar otras sanciones al contratista (salvo la penalidad por mora, cuando corresponda), al no haberlas establecido como otras penalidades en los documentos del procedimiento de selección.(…).* (Énfasis agregado)

> ***OPINIÓN N° 052-2022-DTN***
>
> *CONCLUSIONES*
> *1. La Entidad tiene la facultad de establecer en los documentos del procedimiento de selección la aplicación de "otras penalidades", distintas a la penalidad por mora en la ejecución de la prestación; para tal efecto, la Entidad deberá: i) prever que dichas penalidades sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación; ii) definir los supuestos que originarían su aplicación, los cuales deben ser diferentes al retraso injustificado o mora previsto en el artículo 162 del Reglamento; iii) delimitar la forma de cálculo de la penalidad para cada uno de los supuestos que previamente hubiera definido; y, iv) establecer el procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad.*

> *2. Si en los documentos del procedimiento de selección no se ha contemplado el procedimiento a seguir para verificar la configuración del supuesto que dará lugar a la aplicación de "otras penalidades", dicha penalidad no podrá ser aplicada al contratista. (…).*
> (Énfasis agregado)

95. Como se puede apreciar de las Opiniones antes citadas, si bien la entidad tiene la facultad de imponer "otras penalidades", dentro de los requisitos que debe cumplir para imponer las mismas, debe establecer un procedimiento a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de la penalidad, lo que va en línea de lo dispuesto por el artículo 163° del RLCE. Asimismo, dispone que, si no se establece un procedimiento que permita verificar la configuración del supuesto que daría lugar a la aplicación de otras penalidades, la penalidad no podrá ser impuesta.

96. En el caso bajo análisis, tenemos que en la Cláusula Duodécima - Penalidades del CONTRATO se estableció lo siguiente para la aplicación de "otras penalidades":

> Adicionalmente a la penalidad por mora se aplicarán las siguientes penalidades:

		DEL MONTO CONTRACTUAL
1	CALIDAD DE LOS MATERIALES Cuando el supervisor permita o no informe a la Entidad inmediatamente ante cualquier incumplimiento o desobediencia del Contratista por el uso de materiales o equipos en la obra de una calidad diferente a la exigida en el expediente técnico. La multa será por cada tipo de material o equipo utilizado.	1/250
2	ENTREGA DE INFORMACIÓN INCOMPLETA, CON ERRORES Y/O TARDÍA Cuando el SUPERVISOR entregue documentación incompleta y/o con errores a la exigida, o de manera tardía a lo indicado en las bases, contrato y Ley de Contrataciones y su Reglamento, perjudicando el trámite normal de los mismos (informe de revisión y compatibilización del expediente técnico, informes mensuales, informe final, valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidación de obra, presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra valorizado y la programación PERT- CPM correspondiente, calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, etc.), la multa será por cada trámite	1/250

3	NO ENTREGA DE INFORMACIÓN Cuando el SUPERVISOR omita realizar la entregade la documentación señalada en las bases, contrato, y normas vigentes, perjudicando el trámite normal de los mismos (informe de revisión y compatibilización del expediente técnico, informes mensuales, informe final, valorizaciones, ensayos, protocolos y pruebas, liquidación de obra, presupuestos adicionales, calendario de avance acelerado de obra valorizado y la programación PERT-CPM correspondiente, calendario de avance de obra valorizado actualizado y la programación PERT-CPM correspondiente, etc.), la multa será por cada omisión, pudiendo además la ENTIDAD resolver el contrato.	1/100
4	ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS SOBRE OCURRENCIAS EN LA OBRA Cuando el SUPERVISOR no cumpla con absolver o elevar a la ENTIDAD, dentro del plazo indicado en la Ley de Contrataciones y su Reglamento. La multa será por cada día incumplido.	1/500
5	SEGURIDAD DE OBRA Y SEÑALIZACIÓN Cuando la supervisión permite los trabajos que realizan el personal obrero sin los equipos de protección personal (EPP) adecuados y ATS del trabajador y permisos de trabajos establecidos, incumpliendo las normas vigentes. La multa es por cada día.	1/500
6	ENSAYOS, PROTOCOLOS Y PRUEBAS Cuando el SUPERVISOR no realice los ensayos, protocolos y pruebas oportunamente para verificar la calidad de los materiales y los trabajos ejecutados por el contratista. La multa es por cada incumplimiento mensual.	1/250
7	EQUIPO DE SUPERVISIÓN DE OBRA Cuando el Jefe de Supervisión no se encuentra en forma permanente en la obra, salvo ausencia justificada y con autorización de la Entidad. Asimismo, cuando el Jefe de Supervisión no informe inmediatamente a la Entidad ante cualquier ausencia injustificada del Residente de Obra, no hacerlo significa incumplimiento de sus obligaciones contractuales. La multa es por cada día injustificado de inasistencia del Jefe de Supervisión o incomunicación de inasistencia del residente de obra respectivamente.	1/1000
8	VALORIZACIONES Y METRADOS Cuando el SUPERVISOR, apruebe metrados de partidas no ejecutados o proyectadas en la valorización presentada. La multa es por cada partida involucrada.	1/500

9	PRESTACIONES ADICIONALES DE OBRA Cuando el SUPERVISOR apruebe prestaciones adicionales de obra, sin la autorización de la ENTIDAD. La multa es por cada día de ejecución de dicha prestación no autorizada.	1/750
	INFORMES Y ENTREGABLES DE OBRA Cuando el SUPERVISOR se demore en la entrega de los informes mensuales, revisiones o pronunciamientos en consultas de obra, valorizaciones, liquidación de obra o de supervisión, ensayos y pruebas, solicitud de adicionales, solicitudes de ampliaciones de plazo, e informe final de supervisión, que La multa es por cada día de atraso.	1/500
11	ENTREGA DE MATERIAL GRAFICO DE AVANCE DE OBRA Cuando el SUPERVISOR omita la entrega de material gráfico del avance de Obras en su oportunidad. La multa es por cada oportunidad de omisión.	1/500
12	INFORMAR HECHOS FALSOS Cuando el SUPERVISOR informe sobre pruebas, ensayos, avances de obra, culminación de obra, subsanación de observaciones, calidad de los materiales, cumplimiento de obligaciones del Contratista, metrados, etc, dando cuenta de hechos falsos que perjudiquen a la Entidad. La multa es por cada hecho falso informado.	1/250
13	NO INFORMAR HECHOS RELEVANTES Cuando el SUPERVISOR no informe a la Entidad sobre hechos relevantes de la obra que afecten la calidad y/o avance de la misma, en perjuicio de la Entidad. La multa será por cada hecho que no informe.	1/250
14	CAMBIO DE PROFESIONALES En caso culmine la relación contractual entre el contratista y el personal ofertado y la Entidad no haya aprobado la sustitución del personal por no cumplir con las experiencias y calificaciones del profesional a ser reemplazado. La penalidad será de 0.75 de la U.I.T., vigente, por cada día de ausencia del personal	0.75*U.I.T.

> Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.
>
> Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.
>
> Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

97. Asimismo, en el Capítulo III – Requerimiento, Numeral 13.2 - Otras Penalidades de las Bases Integradas del CONTRATO, advertimos que se repite el cuadro de "Otras penalidades" transcrito en el considerando anterior, además del siguiente texto:

> **13.2. OTRAS PENALIDADES**
> En caso de atraso por causas imputables al Contratista en la entrega de los trabajos, el Contratista pagará una penalidad de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado (Penalidad por mora). El monto máximo de la penalidad es del 10% del monto total del Contrato, de llegarse a este tope Entidad podrá resolver el Contrato por incumplimiento.
> Se aplicarán otras penalidades al contratista en concordancia con el articulo 134° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, las cuales serán aplicadas hasta un máximo del diez por ciento (10%) del monto original del contrato y de manera independiente a la penalidad por mora, serán las siguientes:
> Se aplicará una penalidad diaria respecto al monto del Contrato por incumplir las obligaciones contractuales establecidas en los términos de referencia, siendo éstos los siguientes:

98. En ambos casos - CONTRATO y BASES INTEGRADAS – se advierte la ausencia de un procedimiento establecido a través del cual verificará si se constituye el supuesto que da lugar a la aplicación de las "otras penalidades", tal como lo ordena el RLCE.

99. En esa línea, tal como mencionan las opiniones de la Dirección Técnica Normativa del OSCE, si no se advierte que la ENTIDAD haya establecido y seguido un procedimiento para verificar si se constituye el supuesto que da lugar a la

aplicación, es decir, donde exista una debida imputación y plazos para formular descargos, la penalidad no puede ser impuesta.

100. Así las cosas, para este Árbitro Único la aplicación de otras penalidades exige que previamente se ponga en conocimiento al CONSORCIO de las "otras penalidades" que se le imputan a efectos de que se pueda cumplir con la verificación correspondiente. Al respecto, se evidencia que el CONTRATO ni las BASES se establecían un procedimiento adecuado para la aplicación de "otras penalidades", pues no regulaba la oportunidad a formular descargos, lo que constituye un elemental respeto al derecho al debido proceso consagrado en el numeral 139.3 del artículo 139° de la Constitución Política del Perú.

> *"Artículo 139.- Principios de la Administración de Justicia: Son principios y deberes de la función jurisdiccional: (…) 3. La observancia del debido proceso y la tutela jurisdiccional. (..)"*

101. Es preciso mencionar, que según lo ha señalado el Tribunal Constitucional en diversas sentencias, entre ellas la STC N° 04944-PA/TA, el derecho al debido proceso previsto en el artículo 139.3 de la Constitución, que comprende el derecho a la defensa, resulta aplicable también en sede administrativa y entre particulares, y supone el cumplimiento de todas las garantías, requisitos y normas de orden público que deben observarse en las instancias procesales de todos los procedimientos, incluidos los administrativos y los conflictos entre privados, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto que pueda afectarlos.

102. El reclamo del CONSORCIO es que las "otras penalidades" aplicadas por la ENTIDAD, recién le fueron puestas en su conocimiento con la carta notarial mediante la cual resuelve el CONTRATO, sustentando dicha resolución en que las "otras penalidades" aplicadas habían superado el monto máximo de penalidad aplicable al CONTRATO.

103. Por su parte, la ENTIDAD señala que notificó al CONSORCIO en varias oportunidades con las Cartas N° 032-2024-UNSCH-UEI/MZH-J (03.06.24), N° 204-2024-UNSCH-UEI/MZH-J (25.06.24), N° 042-2024-UNSCH-DIGA (02.07.24), solicitándole pronunciamiento respecto al informe del Hito de Control N° 008-2024-OCI/00198-SCC (Video Vigilancia) donde se detallaban los incumplimientos, sin que el CONSORCIO se pronuncie al respecto.

104. El CONTRATISTA no niega que haya recibido notificaciones por parte de la ENTIDAD, sin embargo, señala que en estas sólo se le trasladó el Hito de Control N° 008 mediante el cual se recomienda que se tomen las medidas pertinentes, pero no se le solicitó presentar sus descargos frente a supuestas infracciones que implicaban la imposición de "otras penalidades", lo cual debía constar en un procedimiento formal según lo indica la norma.

105. Al respecto, luego del análisis del expediente arbitral, este árbitro advierte que, aunque los documentos señalados por la ENTIDAD son mencionados en la

Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH mediante la cual la ENTIDAD decide resolver el CONTRATO, los cargos de dichos documentos nos han sido aportados como medios probatorios al proceso, por lo cual no se puede verificar el requerimiento notificado al CONSORCIO, siendo esto responsabilidad de la propia ENTIDAD al no haberlos aportado al proceso arbitral para el respectivo análisis.

106. Además de lo mencionado, de la información aportada al proceso por ambas partes, no se ha acreditado que la ENTIDAD haya seguido un procedimiento que permita verificar la configuración de los supuestos para la aplicación de las penalidades, donde se le permita al CONSORCIO realizar los descargos respectivos, y ejercer su derecho de defensa en los términos mencionados en los numerales precedentes, siendo que la ENTIDAD considera que sí se siguió el procedimiento que establece el RLCE al haber notificado el Hito de Control N° 008 al CONSORCIO donde se plasmaban los incumplimientos contractuales del CONSORCIO que fueron detectados por el Órganos de Control Interno de la ENTIDAD, y no recibir pronunciamiento al respecto.

107. En efecto, no se encuentra acreditado que los informes donde se imputa incumplimientos al CONSORCIO le hayan sido dirigidos previamente para realizar su descargo, sino que, de los medios probatorios aportados, de advierte que recién se notifica al CONSORCIO sobre las "otras penalidades aplicadas" con la Carta Notarial N°087-2024-UNSCH-DIGA en fecha 27 de setiembre de 2024 y la Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH; es decir, el CONSORCIO no tomó conocimiento de la aplicación de las penalidades de forma oportuna ni se le requirió sus descargos sobre las observaciones por incumplimientos contractuales, ya que no existía un procedimiento formal establecido para su tramitación, tal como lo ordena la norma.

108. Así las cosas, teniendo en cuenta el marco legal y contractual expresado, así como los hechos advertidos por el Árbitro Único, corresponde analizar si resultan atendibles o no los cuestionamientos del CONSORCIO, quien considera que no se aplicó correctamente las penalidades, pues no se les permitió realizar los descargos de los incumplimientos imputados, y que la ENTIDAD procedió a utilizar como causal de resolución parcial del CONTRATO.

109. Entonces, queda claro que para este Árbitro Único para la aplicación de una penalidad es requisito indispensable cumplir con una forma y procedimiento determinado, además de la imputación de incumplimiento que pueda realizarse; y de acreditarse que no se ha seguido la forma que permita realizar los descargos oportunamente, dichas penalidades tendrán un vicio de validez.

110. El hecho que los incumplimientos imputados por la ENTIDAD al CONSORCIO no hayan seguido un procedimiento de imputación y oportunidad de descargo en este caso, atenta contra el derecho de defensa del CONSORCIO y por tanto las "otras penalidades" en su contra no pueden ser aplicables y no pueden sustentar la resolución del CONTRATO.

111. Resulta oportuno mencionar que respecto a la aplicación de las "otras penalidades", este Árbitro Único se ha limitado al análisis procedimental de su aplicación sin entrar a realizar un análisis de fondo de las mismas, concluyendo que la aplicación de dichas "otras penalidades" resulta inválida de acuerdo a lo establecido por la normativa aplicable, sin resultar necesario examinar el fondo de las mismas para declarar su invalidez.

112. Por otro lado, y con sujeción a las normas de la materia, este Árbitro Único estima que la resolución de un contrato de forma parcial por acumulación máxima del monto a penalizar por incumplimiento de "otras penalidades" está sujeta a los presupuestos siguientes:

a) Existencia de incumplimiento de una o varias obligaciones contractuales en un contrato con partes separables e independientes del resto de las obligaciones contractuales, como en el presente caso[17].
b) Cumplimiento del procedimiento para la aplicación de "otras penalidades", de acuerdo a lo establecido en los documentos del proceso de selección y del Art. 163°[18] del RLCE.
c) Aplicación de "otras penalidades" que sumen el monto máximo aplicable (10% de monto contractual).
d) Resolución del Contrato, mediante una carta notarial, donde se indique; (i) base legal, (ii) causal de resolución y; (iii) señalización específica respecto a la parte del contrato que se deja sin efecto y la parte que subsiste, dado que se trata de una resolución parcial.

113. Sin embargo, del análisis de la Carta Notarial N°087-2024-UNSCH-DIGA en fecha 27 de setiembre de 2024 y la Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH del 25 de setiembre de 2024, documentos mediante los cuales la ENTIDAD resuelve y sustenta su resolución contractual, este Árbitro Único advierte que la ENTIDAD no ha cumplido con señalizar específicamente la parte del CONTRATO que se deja sin efecto y cual subsiste, dado que se trata de una resolución parcial:

---

[17] Bases Integradas – Capítulo III – REQUERIMIENTO:
Numeral 3. Sistemas de Contratación - Esquema Mixto: Tarifas (Etapa de Supervisión y Recepción de Obra) y Suma Alzada (Etapa de Liquidación).
Numeral 17. Forma de Pago – Dos formas: Tarifas (Mensual) y Suma Alzada (Monto fijo).

[18] ***Artículo 163. Otras penalidades***
163.1. Los documentos del procedimiento de selección pueden establecer penalidades distintas a la mencionada en el artículo 162, siempre y cuando sean objetivas, razonables, congruentes y proporcionales con el objeto de la contratación. Para estos efectos, incluyen los supuestos de aplicación de penalidad, distintas al retraso o mora, la forma de cálculo de la penalidad

Carta Notarial N°087-2024-UNSCH-DIGA en fecha 27.09.2024

ASUNTO : Comunica resolución de contrato.

REF : a) Resolucion Directoral N° 372-2024-DIGA-UNSCH
b) OPINION LEGAL N° 162-2024-OAJ-UNSCH
c) Contrato N° 020-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS

De mi mayor consideración:

Tengo el agrado de dirigirme a usted para saludarlo cordialmente a nombre de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y así mismo que en cumplimiento a la disposición de la Resolución Directoral N° 372-2024-DIGA-UNSCH, se cumple con comunicarle que por la causal establecida en el literal b) del numeral 164.1 del art. 164° del RLCE y en aplicación a lo dispuesto en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, la entidad ha visto por conveniente RESOLVER de forma parcial el Contrato N° 20-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS de fecha de suscripción 16 de Agosto de 2023, al monto correspondiente de S/. 9,997.86 nuevos soles. (Nueve Mil Novecientos Noventa y siete con 86/100 soles); Decisión que se le hace conocer vía conducto Notarial, en cumplimiento a los establecidos en el Art. 165° del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH del 25.09.2024

ARTÍCULO 1°.- RESOLVER de forma parcial el **Contrato N°20-2023-UA-DIGAUNSCH/PS**, suscrito con fecha 16 de agosto de 2023 entre la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y el **CONSORCIO NAZARENO**, para la supervisión de obra: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO". Por la causal de acumulación máxima de otras penalidades, tal como establece el Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado; por el monto de **S/. 9,997.86 nuevos soles. (Nueve Mil Novecientos Noventa y siete con 86/100 soles)**, monto pendiente de pago, en merito a los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente.

114. Esto, a pesar que la propia ENTIDAD en su Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH del 25.09.2024 invoca tanto el artículo 165.5 del RLCE respecto a la resolución parcial de contrato como la Opinión 086-2019/DTN que se pronuncia sobre el mismo tema:

> *165.5. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento y siempre que dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, siempre que la resolución total del contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad. En tal sentido, el requerimiento que se efectúe precisa con claridad qué parte del contrato queda resuelta si persistiera el incumplimiento. De no hacerse tal precisión, se entiende que la resolución es total.*

> Que, mediante Opinión N° 086-2019/DTN, el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado señala que: "*Corresponde a la parte afectada por el incumplimiento determinar si, en el marco del procedimiento de resolución del contrato previsto en el artículo 136 del reglamento, la resolución será total o parcial. La resolución parcial solo involucra a aquella parte del contrato afectada por el incumplimiento cuando dicha parte sea separable e independiente del resto de las obligaciones contractuales, debería ser indicada expresamente en el documento que comunica la resolución del contrato y será viable siempre que la resolución del total de contrato pudiera afectar los intereses de la Entidad*".;

115. Por tanto, siendo que la ENTIDAD no ha cumplido con indicar expresamente en los documentos mediante los cuales comunica la resolución del CONTRATO, cual es la parte del CONTRATO afectada por la resolución parcial y cual no, se entiende que no se trata de una resolución parcial, sino de una resolución total del CONTRATO, de acuerdo a lo establecido en el artículo 165° del RLCE.

116. Así lo indica la norma y también la doctrina, como por ejemplo lo sostenido por ÁLVAREZ PEDROZA[19] al comentar la resolución parcial: "*Como quiera que, con la resolución del Contrato, sus efectos se retrotraen al momento en que se produce la causal que la motiva, la entidad debe determinar con sus comunicaciones al Contratista la parte estrictamente involucrada en el incumplimiento. (…) Si la entidad no ha determinado la parte de la prestación por satisfacer, se entiende extinguido el contrato en su totalidad (…). La resolución total implica que no se ha ejecutado la prestación ni la contraprestación*".

117. Y esto va en concordancia con lo recomendado en la Opinión Legal solicitada por la ENTIDAD y plasmada en la Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH del 25.09.2024, la cual recomienda resolver el CONTRATO, no resolverlo parcialmente:

[19] **ALVAREZ PEDROZA, Alejandro.** "Análisis de la ley y Reglamento de Contrataciones del Estado – Volumen 2. Ediciones Gubernamentales. Lima, 2013. Pág. 380-381.

> Que, mediante Opinión Legal N°162-2024-OAJ-UNSCH, de fecha 11 de setiembre de 2024, el jefe de la Oficina de Asesoría Jurídica de la UNSCH, RECOMIENDA: RESOLVER EL CONTRATO N° 023-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS respecto a la ejecución de obra por el "CONSORCIO VALDELIRIOS" de la obra: "SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO" CUI N° 2534035, por acumulación máxima de penalidad en la ejecución de la citada obra, a tenor del numeral 36.1 del artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado en concordancia con el numeral 165.4 del artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, la misma que se encuentra debidamente sustentadas en los informes técnicos de costo beneficio por parte de la UNSCH en merito al Informe Hito de Control N° 008-2024-OCI/0198-SCC, del Órgano de Control Institucional de la UNSCH. Asimismo en la misma Opinión Legal, RECOMIENDA: RESOLVER EL CONTRATO N° 20-2023 - UA-DIGA-UNSCH/PS, por el contratista "Consorcio Nazareno", respecto a la contratación de consultoría y supervisión de la obra: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE GESTION INSTITUCIONAL EN EL SISTEMA DE VIDEO Y CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS EN LA CIUDAD UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA, DISTRITO DE AYACUCHO, PROVINCIA DE HUAMANGA, DEPARTAMENTO DE AYACUCHO", en vista de que mediante

118. En ese contexto, como se ha desarrollado en los considerandos anteriores, la norma es clara en cuanto al procedimiento a seguir para la aplicación de "otras penalidades" por incumplimiento de obligaciones contractuales y, una resolución contractual basada en este motivo o causal debe sustentarse en penalidades debidamente aplicadas. Sin embargo, en este caso no se ha seguido el debido procedimiento para la aplicación de "otras penalidades" al CONSORCIO, ni la resolución contractual cuenta con el debido sustento, de acuerdo a lo establecido en el artículo 164°[20] RLCE – Causales de Resolución, puesto que, de acuerdo al análisis previo realizado, este árbitro ha concluido que las "otras penalidades" han sido indebidamente aplicadas por no seguir el procedimiento que contempla la norma, no pudiendo sancionarse al CONSORCIO y por ende, tampoco acumularse el monto máximo de "otras penalidades" del CONTRATO para sustentar la resolución contractual.

119. Llegados a este punto, cabe mencionar que en la Audiencia Única de fecha 22.07.2025, el Árbitro Único preguntó a los representantes de la ENTIDAD, específicamente por su defensa sobre los argumentos del CONSORCIO referidos

[20] "***Artículo 164. Causales de resolución***
164.1. La Entidad puede resolver el contrato, de conformidad con el artículo 36 de la Ley, en los casos en que el contratista:
a) Incumpla injustificadamente obligaciones contractuales, legales o reglamentarias a su cargo, pese a haber sido requerido para ello;
b) Haya llegado a acumular el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, en la ejecución de la prestación a su cargo;
(…)"

a los defectos de la carta de resolución de contrato y de la Resolución Directoral mediante la cual se decide dicha resolución, así como por la ausencia del procedimiento para la imposición de "otras penalidades", sin conseguir que la ENTIDAD refute debidamente los argumentos del CONSORCIO[21] y reiterando sus argumentos sobre los incumplimientos contractuales, más no sobre el procedimiento para la aplicación de "otras penalidades" ni sobre la resolución parcial del CONTRATO.

120. Por tanto, este árbitro considera que se ha incurrido en una resolución de contrato defectuosa y que, por tanto, no puede ser validada por este Tribunal Arbitral Unipersonal.

121. Así las cosas, según lo explica GONZÁLEZ DE COSSÍO[22], la carga de la prueba la tiene quien asevera un hecho. Es decir, en arbitraje como en derecho procesal en general, rige la máxima *onus probando actori incumbit*. Quien sostiene un hecho debe probarlo, so pena de que se deseche su pretensión (*actore non probante reus absolvitur*) a menos que sea beneficiario de una presunción. Debe entender que le corresponde probar no al actor o al demandante desde un punto de vista procesal, sino al que afirma (*ei qui affirmat*) una pretensión o excepción y no quien lo niega (*non ei qui negat)*.

122. Que, en palabras de JOÃO PENIDO BURNIER JÚNIOR[23] al analizar el valor probatorio en un proceso: "*Lo importante, no obstante, es no olvidar que no existe* superioridad *de un medio de prueba sobre el otro, nada garantiza que un testigo que narra el hecho, que afirma haber presenciado, esté diciendo la verdad, y que otro, que describe la posición de un objeto, esté mintiendo.* ***Será el examen del conjunto probatorio, de todas las pruebas que constan en los autos, el que formará la convicción del juez en cuanto a los hechos de la causa (…)".*** (Énfasis agregado)

123. Por tanto, en mérito al apoyo de sucedáneos[24] a través de los cuales se corroboraría lo mencionado y, habiendo escuchado los hechos relatados por ambas partes, las respectivas declaraciones asimiladas entre éstas y en mérito a los aforismos *Venite and factum. Curia novit ius* ("vaya a los hechos. El Tribunal conoce el Derecho") y *Iura novit curia* ("el Tribunal conoce los derechos"), consagrados en el artículo VII del Título Preliminar tanto del Código Civil como del Código Procesal Civil y aplicables al arbitraje, este Árbitro Único, respecto a la Primera Cuestión Controvertida derivada de la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral y de la Segunda Cuestión Controvertida derivada de la

[21] Ver Video de la Audiencia Única de fecha 22.07.2025. Minuto 1:06:00.
[22] **GONZÁLEZ DE COSSÍO, Francisco.** "ARBITRAJE". Editorial Porrúa. Quinta Edición. Año 2018. Pág. 671.
[23] **PENIDO BURNIER, Junior.** "*Teoria Geral da Prova*", Editora EDICAM, página. 67.
[24] **Código Procesal Civil. Artículo 275º.** "*Finalidad de los sucedáneos. Los sucedáneos son auxilios establecidos por la ley o asumidos por el juez para lograr la finalidad de los medios probatorios, corroborando, complementando o sustituyendo el valor o alcance de éstos*".

Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR** que:

- **Primera Cuestión Controvertida referida a la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral.**
  Determinar que SÍ corresponde que el Tribunal Arbitral Unipersonal declare que la resolución del Contrato N°20-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS efectuada por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, mediante Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH y comunicada mediante Carta Notarial N°087-2024-UNSCH-DIGA es nula, inválida e ineficaz, y por tanto **FUNDADA** esta pretensión.

- **Segunda Cuestión Controvertida referida a la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral.**
  Determinar que Sí corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, declare la inaplicabilidad de otras penalidades dispuestas por la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga por el monto de S/ 13,493.68 (trece mil cuatrocientos noventa y tres con 68/100 soles) y en consecuencia dejarlas sin efecto, y por tanto **FUNDADA** esta pretensión.

SOBRE LA TERCERA CUESTIÓN CONTROVERTIDA (REFERIDA A LA TERCERA PRETENSIÓN PRINCIPAL DE LA DEMANDA ARBITRAL)
"Determinar si corresponde o no que el Tribunal Arbitral Unipersonal, ordene a la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga asumir la totalidad de costos y gastos en los que se incurra en la tramitación del presente arbitraje."

POSICION DEL CONSORCIO

124. El CONSORCIO argumenta que el numeral 1 del artículo 73° del D.L N°1071, Decreto Legislativo que norma el arbitraje señala que: "*El tribunal arbitral tendrá en cuenta a efectos de imputar o distribuir los costos del arbitraje, el acuerdo de las partes. A falta de acuerdo, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida. (…)*".

125. Por este motivo, pretende que la ENTIDAD asuma los costos del arbitraje, puesto que sostiene que es a consecuencia de su actuación ilegal y arbitraria, que el CONSORCIO tendrá que afrontar costos que no tenía previsto y que le generan detrimento patrimonial.

POSICION DE LA ENTIDAD

126. La ENTIDAD señala que actuó conforme a la LCE y al RLCE para la resolución del CONTRATO, por los incumplimientos contractuales del CONSORCIO, por lo que no tiene obligación de asumir los costos arbitrales del proceso ni los intereses devengados.

POSICIÓN DEL ÁRBITRO ÚNICO

127. Respecto a estas cuestiones controvertidas, el Árbitro Único debe pronunciarse sobre los costos arbitrales de acuerdo con lo establecido en la LEY DE ARBITRAJE; el Reglamento del Centro y la Cláusula Arbitral correspondiente.

128. Respecto de las costas y costos del proceso, el numeral 1) del artículo 72° del Decreto Legislativo N° 1071 dispone que los árbitros se pronunciarán en el laudo arbitral sobre los costos indicados en el artículo 70° del citado cuerpo legal. Asimismo, el numeral 1) del artículo 73° señala que los árbitros deben tener presente, de ser el caso, lo pactado en el convenio arbitral. Además, tal norma legal establece que, si el convenio arbitral no contiene pacto alguno sobre los gastos, los costos del arbitraje serán de cargo de la parte vencida; sin embargo, el Árbitro Único podrá distribuir y prorratear estos costos entre las partes, si estiman que el prorrateo es razonable, teniendo en cuenta las circunstancias del caso.

129. Que, en el presente caso no se ha establecido pacto alguno acerca de los costos y costas del arbitraje. Atendiendo a esta situación, corresponde que este Árbitro Único se pronuncie sobre este tema de manera discrecional y apelando a su debida prudencia.

130. Asimismo, en relación a las costas y costos arbitrales, el Artículo 69° del Decreto Legislativo N° 1071, Decreto Legislativo que norma el Arbitraje, a la letra regula:

> *"Artículo 69°. - Libertad para determinar costos.*
> *Las partes tienen la facultad de adoptar, ya sea directamente o por referencia a reglamentos arbitrales, reglas relativas a los costos del arbitraje. A falta de acuerdo, el tribunal arbitral dispondrá lo conveniente, con sujeción a lo dispuesto en este título."*

131. Ahora bien, estando el presente arbitraje regido por el Reglamento de Arbitraje del CENTRO, corresponde tener en cuenta lo dispuesto en su artículo 71° - Costos del arbitraje, el cual señala lo siguiente:

SECCION VIII
COSTOS DEL ARBITRAJE

Artículo 71°.-
Costos del arbitraje

Los costos de un arbitraje comprenden los siguientes conceptos:

a. Los gastos administrativos del Centro, está compuesto por:
   - Tasa por presentación de la solicitud de arbitraje.
   - Tasa por designación del Árbitro.
   - Tasa administrativa del Centro.
b. Los honorarios de los árbitros.
c. Los honorarios y gastos de los peritos o de cualquier otra asistencia requerida por los árbitros, conforme a este Reglamento.
d. Los honorarios razonables de las defensas de las partes.
e. Otros gastos razonables derivados de las actuaciones arbitrales.

132. Asimismo, al momento de decidir sobre los costos, el Tribunal puede tomar en cuenta las circunstancias que considere relevantes, incluyendo el grado de colaboración de cada parte para que el arbitraje sea conducido de forma eficiente y eficaz en términos de costos y tiempo, pudiendo disponer que los costos sean asumidos de forma equivalente por las partes, esto es, en partes iguales y que cada una asuma sus propios montos incurridos como costas y costos si estima que el prorrateo resulta razonable.

133. En este entendido, debe tenerse en cuenta que no existe pacto expreso entre LAS PARTES sobre la forma de imputar los costos del arbitraje, y que el presente caso ha estado destinado a resolver una incertidumbre jurídica razonable de ser debatida en sede arbitral para la obtención de un pronunciamiento sobre el fondo del asunto, el cual ha sido esencialmente jurídico, así como una discrepancia fáctica de difícil dilucidación, teniendo cada parte una interpretación distinta de los aspectos tanto jurídicos como fácticos y donde finalmente, se aprecia que una parte ha resultado plenamente vencedora sobre la otra.

134. De este modo, para emitir una decisión respecto a la asunción de los costos arbitrales en el presente arbitraje, el Árbitro Único considera oportuno tomar en cuenta las conclusiones a las cuales se arribó, así como la conducta procesal de LAS PARTES.

135. Considerando que en el presente caso se puede apreciar que hay una parte vencedora (han sido amparadas 2 pretensiones principales) y que cada parte ha actuado convencida de sus propias posiciones, formulando argumentaciones razonables, al margen que hayan sido amparadas. Además, se tiene en cuenta la debida conducta procesal de las partes, conforme a la cual ambas partes han aportado con transparencia los diversos medios para el esclarecimiento de la presente causa. Asimismo, se tiene en consideración que la ENTIDAD no cumplió

con el pago de sus pretensiones reconvencionales lo cual retrasó el curso del proceso arbitral, siendo estas finalmente archivadas.

136. En base a estos razonamientos, el Árbitro Único considera razonable que, los costos decretados en el transcurso del presente arbitraje para el Árbitro Único y su Secretaría sean asumidos por LAS PARTES en los siguientes porcentajes: la ENTIDAD debe asumir el 80% de los costos arbitrales y el CONSORCIO debe asumir el 20% de los costos arbitrales, debido a las razones descritas en el párrafo precedente.

137. Que, la Secretaría Arbitral ha informado a este Árbitro Único que los costos arbitrales en este caso arbitral fueron pagados íntegramente por el CONSORCIO y ascienden a:

- ✓ **Los costos arbitrales netos ascienden a:**
  Honorarios del Árbitro Único: S/ 5,600.00
  Honorarios del Centro (gastos administrativos): S/ 5,000.00

- ✓ **Los costos arbitrales incluido los impuestos ascienden a:**
  Honorarios del Árbitro Único + IGV: S/ 6,608.00
  Honorarios del Centro (gastos administrativos) + IGV: S/ 5, 900.00

138. Por consiguiente, se ordena que el pago de los gastos arbitrales sea asumido en los siguientes montos y porcentajes por LAS PARTES:

Parte	**CONSORCIO**	**ENTIDAD**
Porcentaje	20%	80%
Monto cancelado por cada parte	S/ 12,508.00	s/ 0.00
Monto que debe asumir cada parte	S/ 2,501.60	S/ 10,006.40
Monto a reembolsar por cada parte	S/ 0.00	S/ 10,006.40

(Montos incluyen I.G.V.)

139. Por tanto, corresponde que la ENTIDAD reintegre al CONSORCIO el monto de S/ 10,006.40 (Diez mil seis y 40/100 Soles), incluido I.G.V.

140. Los demás costos arbitrales, como aquellos por servicios legales, administrativos y otros, incurridos con ocasión del presente arbitraje, en tanto LAS PARTES no han presentado sus respectivas liquidaciones, ni medio probatorio alguno que las respalden, el Árbitro Único ordena que cada parte asuma los gastos de su defensa legal y otros derivados del presente arbitraje.

141. Por consiguiente, este Árbitro Único, respecto a la Tercera Cuestión Controvertida referida a la Tercera Pretensión Principal de la demanda arbitral, tiene el convencimiento al **RESOLVER y DETERMINAR** que ambas partes deberán asumir los costos arbitrales, siendo que la ENTIDAD debe asumir el 80% de los costos arbitrales y el CONSORCIO debe asumir el 20% de los costos arbitrales, debido a las razones descritas en el considerando pertinente, y por tanto, **FUNDADA EN PARTE** esta pretensión de la demanda arbitral.

142. En tal sentido, la ENTIDAD deberá reembolsar a favor del CONSORCIO el monto ascendente a S/ 10,006.40 (diez mil seis con 40/100 soles) equivalente al 80% del monto pagado por su contraparte por concepto de costos arbitrales.

143. Con relación a los honorarios por concepto de defensa legal en que LAS PARTES hubieran incurrido o se hubieran comprometido a pagar, estos honorarios serán asumidos íntegramente por cada parte.

X. PARTE RESOLUTIVA – FALLO

144. El Árbitro Único deja constancia de que ha analizado todos los argumentos de defensa expuestos por las partes y examinado las pruebas presentadas por éstas de acuerdo a las reglas de la sana crítica y al principio de libre valoración de la prueba recogido en el artículo 43º de la LEY DE ARBITRAJE y que el sentido de su decisión es el resultado de ese análisis y de su convicción sobre la controversia, al margen que algunas de las pruebas presentadas o actuadas y algunos de los argumentos esgrimidos por las partes no hayan sido expresamente citados en el presente laudo.

145. Por las razones expuestas, estando a los considerandos glosados, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 49º y 50º de la LEY DE ARBITRAJE, y estando a lo prescrito por las normas legales invocadas, este Tribunal Arbitral Unipersonal, en DERECHO resuelve:

PRIMERO: DECLARAR FUNDADA la Primera Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo, por lo que **SE DECLARA** que la resolución del Contrato N°20-2023-UA-DIGA-UNSCH/PS efectuada por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA, mediante Resolución Directoral N°372-2024-DIGA-UNSCH y comunicada mediante Carta Notarial N°087-2024-UNSCH-DIGA es nula, inválida e ineficaz.

SEGUNDO: DECLARAR FUNDADA la Segunda Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo, por lo que **SE DECLARA** la inaplicabilidad de otras penalidades dispuestas por la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA por el monto de S/ 13,493.68 (trece mil cuatrocientos noventa y tres con 68/100 soles) y en consecuencia dejarlas sin efecto.

TERCERO: DECLARAR FUNDADA EN PARTE la Tercera Pretensión Principal de la demanda arbitral, por los fundamentos que constan en la parte considerativa de este Laudo, por lo que **SE ORDENA** que ambas partes asuman los costos arbitrales del proceso, siendo que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA debe asumir el 80% de los costos arbitrales y el CONSORCIO NAZARENO debe asumir el 20% de los costos arbitrales.

En tal sentido, **SE ORDENA** que la UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTÓBAL DE HUAMANGA cumpla con reembolsar a favor del CONSORCIO NAZARENO el monto ascendente a S/ 10,006.40 (diez mil seis con 40/100 soles) equivalente al 80% del monto pagado por su contraparte por concepto de costos arbitrales.

Con relación a los honorarios por concepto de defensa legal en que LAS PARTES hubieran incurrido o se hubieran comprometido a pagar, **SE ORDENA** que estos honorarios serán asumidos íntegramente por cada parte.

CUARTO: El presente laudo es definitivo e inapelable. En consecuencia, firmado, **SE DISPONE** que la Secretaría Arbitral notifique el presente Laudo a las partes, en sus domicilios electrónicos, para su cumplimento.

QUINTO: ENCARGAR a la institución arbitral la custodia del expediente arbitral por el plazo legal establecido en las normas vigentes, bajo responsabilidad, así como cumplir con sus obligaciones, de acuerdo con la normatividad vigente.

SEXTO: DISPONER la publicación del presente laudo arbitral en el Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE.

CARLOS CHRISTIAN GONZALES CABELLO
ÁRBITRO ÚNICO